3.2 – LES MISSIONS RELATIVES AU CONTRÔLE FISCAL

LA MISSION DE CONTRÔLE FISCAL

❖ DESCRIPTION DES PRINCIPALES MISSIONS

La DGFiP a pour mission de s'assurer que les contribuables respectent leurs obligations fiscales. La lutte contre la fraude constitue une responsabilité majeure car les enjeux qu'elle recouvre sur les plans social, économique et budgétaire sont considérables.

Garant du civisme fiscal et de l'égalité devant l'impôt, le contrôle fiscal a vocation à appréhender l'ensemble des manquements à la législation fiscale. Il a pour objectif de détecter et rappeler les droits éludés, de sanctionner les pratiques illégales ou d'en saisir le juge et de dissuader toute velléité de fraude. Il a également pour rôle de réparer les erreurs commises de bonne foi par les contribuables, y compris celles commises à leur détriment.

L'adoption, en 2018, des lois pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC) et de lutte contre la fraude a consacré la recherche d'une action parfaitement équilibrée entre, d'une part, la facilitation de la régularisation des erreurs commises par les contribuables de bonne foi et, d'autre part, la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales.

Ces deux missions distinctes (mise en conformité et répression), mais dont la finalité commune est de faire appliquer la loi, sont menées par les mêmes services de contrôle (même si certaines directions ont mis en place des brigades dédiées à la lutte contre la fraude) qui sont tenus d'adapter leurs réponses aux diverses situations rencontrées : des procédures plus légères pour la rectification d'erreurs et des procédures plus lourdes ou judiciaires dans les cas de fraude avérée.

► Le périmètre de la mission

L'exercice de la mission de contrôle fiscal englobe :

- la programmation des contrôles grâce à l'analyse de données, la recherche d'informations fiscales qui repose sur la mobilisation et la fiscalisation de renseignements externes (droit de communication, enquêtes fiscales et/ou judiciaires, aviseurs fiscaux, échanges d'informations….) et la mobilisation du renseignement interne, en amont des contrôles ;
- le contrôle des dossiers des particuliers (un contrôle essentiellement réalisé du bureau), le contrôle des dossiers des professionnels (avec une complémentarité de plusieurs procédures comme le « contrôle sur pièces », le « contrôle sur place » et « l'examen de comptabilité du bureau »), les problématiques liées à certains secteurs à risque, la fiscalité internationale, le contrôle de la fiscalité patrimoniale [fiscalité immobilière, fiscalité des actes (donation, succession, ISF , IFI, contrôle des dossiers à fort enjeu (DFE) et infra-DFE, contrôle des dirigeants…)] ;
- la transmission à l'autorité judiciaire des dossiers de fraude les plus graves susceptibles de révéler des infractions pénales (dénonciation obligatoire de faits de fraude fiscale, plainte pour fraude fiscale, plainte sur présomptions caractérisées de fraude fiscale, plainte pour escroquerie en matière fiscale).

La mission de contrôle fiscal concerne tous les impôts[6] et s'inscrit dans un cadre juridique organisé par la loi (mise en œuvre des procédures, respect des garanties du contribuable, nombreux échanges et recours dont le recours hiérarchique et l'interlocution départementale…). Elle s'adapte aux évolutions technologiques (analyse de données, contrôle des comptabilités informatisées, du commerce sur Internet…).

Cette mission est exercée à différents niveaux (national, interrégional, départemental) et par différents services avec chacun un rôle spécifique, certaines structures étant spécialisées [Brigades de contrôle et de recherche (BCR), Brigades de vérification générale (BVG), Brigades patrimoniales (BPAT)], Pôles de contrôle et expertise (PCE) et Pôles de contrôle revenus/patrimoine (PCRP)] ou multi-missions [Services des impôts des entreprises (SIE) et Services des impôts des particuliers (SIP)].

► Les enjeux de la mission de contrôle fiscal

Le contrôle fiscal repose sur trois finalités :

- la première finalité est *budgétaire* et vise à recouvrer avec rapidité et efficacité l'impôt, en appréhendant l'ensemble des comportements contraires à la législation fiscale (erreurs ou fraudes) qui ont pour objet ou pour effet d'éluder ou de minorer l'impôt ;
- la deuxième finalité est *répressive* et sanctionne sur le plan financier voire pénal les comportements frauduleux ;
- la troisième finalité est *dissuasive*. L'exercice de la mission sur place, mais aussi du bureau, permet d'assurer la présence de l'administration pour consolider le civisme fiscal de tous les contribuables.

◇ Renforcer la capacité de la DGFiP à détecter très tôt la fraude fiscale et les montages frauduleux

L'objectif est de concentrer le contrôle sur les Dossiers à forts enjeux, les fraudes complexes et patrimoniales les plus graves ainsi que sur l'évasion fiscale internationale.

Trois priorités sont à retenir :

- *renforcer le pilotage de la recherche* : la Direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF), pilote national de la recherche, coordonne l'action des BCR, en s'appuyant sur les référents fraude des DIRCOFI. En 2015, le pilotage fonctionnel des BCR, implantées dans leur ressort territorial[7], a été confié aux DIRCOFI ;
- *accroître la coopération de la DGFiP avec les autres acteurs nationaux et internationaux de la lutte contre la fraude.* L'approche transversale est consolidée grâce au développement du partage des données et de l'expertise avec nos partenaires sociaux et douaniers[8]. En outre, la DGFiP a élargi son champ d'action en matière de coopération interministérielle depuis juin 2020 grâce aux travaux des trois groupes opérationnels nationaux anti-fraude (GONAF), animés par le SJCF et plus particulièrement le Bureau d'appui et de coordination des contrôles (BACC) en concertation étroite avec la Mission interministérielle de coordination anti-fraude (MICAF), respectivement dédiés à la lutte contre la fraude à la TVA (qui a remplacé l'ancienne Task Force TVA interministérielle), la fraude commise via le e-commerce et celle commise via les sociétés éphémères. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte anti-blanchiment, la DGFiP développe ses échanges avec TRACFIN ;
- *améliorer l'utilisation des outils de programmation*, en optimisant les outils d'analyse risque actuels, en s'appuyant sur l'échange automatique de données avec les autorités fiscales étrangères et en développant des méthodes d'analyse prédictive (« datamining »).

6 Y compris les taxes annexes et la contribution à l'audiovisuel public.
7 Circulaire du bureau CF1 du 23 novembre 2015 relative à l'extension du pilotage des BCR par les DIRCOFI.
8 La loi relative à la lutte contre la fraude du 23 octobre 2018 renforce le partage des données entre administrations partenaires en ouvrant l'accès à certaines bases de données utiles à la lutte contre la fraude (article 6 de la loi précitée). De même, les protocoles de coopération avec la DGDDI et nos partenaires sociaux sont en cours d'actualisation.

La mise en place, en septembre 2020, d'un réseau national d'analyse de données composée de structures expertes en matière d'analyse de données au niveau national (bureau SJCF-1D, anciennement la Mission requêtes et valorisation MRV) ou de l'inter-région (pôles de programmation interrégionaux) participe au renforcement de la professionnalisation de cette composante de la programmation.

◇ **Optimiser les dispositifs de contrôle**

Quatre priorités sont à retenir :

- *renforcer le soutien aux équipes*, au regard des évolutions normatives et face à la diversification des circuits de fraude, par le développement des réseaux de référents, l'utilisation de travaux collaboratifs (wiFiP) et la mise en place de formations rénovées. L'action de la cellule Opérations de contrôles coordonnés - Task Force TVA, qui publie les fiches d'alertes task force pour mutualisation au sein du réseau DGFiP des cas de fraude en matière de TVA, apporte un appui technique dans le cadre de plans de contrôles coordonnés au niveau national ;
- *déterminer le recours aux procédures existantes en fonction des enjeux*. Le choix de la procédure permet aux services de contrôle d'opter pour le mode d'intervention le plus adapté à chaque situation, en fonction des enjeux, et ainsi de gagner en efficience ;
- *développer l'expertise pour appréhender la complexité des dossiers frauduleux* : mise en place d'équipes de spécialistes utilisant IDEA dans l'analyse et le traitement des comptabilités informatisées, généralisation des pôles patrimoniaux (PCRP), généralisation depuis septembre 2017 des Brigades patrimoniales (BPAT) en DIRCOFI pour appréhender la complexité du contrôle corrélé des revenus et du patrimoine, Contrôle sur pièces (CSP) à distance des particuliers pour mieux couvrir le tissu fiscal (conventions de CSP à distance entre directions et création de pôles nationaux de contrôle à distance des particuliers depuis 2021), mise en place de brigades spécialisées ou d'une organisation spécifique dédiées à la lutte contre la fraude ;
- *renforcer le pilotage et l'articulation du contrôle fiscal.*

◇ **Faciliter la conclusion apaisée des contrôles fiscaux**

Il existe une volonté de privilégier des modalités de conclusion plus consensuelles et plus rapides des opérations de contrôle, chaque fois que cela est possible[9]. Les services de contrôle disposent d'un éventail de moyens (régularisation en cours de contrôle, application mesurée de la loi fiscale, transaction, règlement d'ensemble), correspondant aux différents publics et aux différentes problématiques qu'ils sont amenés à rencontrer, pour conclure un contrôle de manière apaisée, favorisant le consentement à l'impôt du contribuable et permettant de sécuriser le recouvrement et de réduire le contentieux.

◇ **Optimiser l'efficacité de la programmation des contrôles fiscaux**

Trois sources de programmation combinées couvrent l'ensemble du tissu fiscal.

L'analyse de données repose sur le croisement de bases de données et vise à identifier, par des requêtes informatiques, des incohérences, des ruptures de comportement ou des indicateurs caractérisant des risques fiscaux.

En matière d'analyse risque, les directions locales bénéficient du soutien du bureau SJCF-1D et des pôles de programmation des DIRCOFI, qui prennent en charge les travaux informatiques les plus complexes et identifient, pour généralisation au niveau national, les requêtes les plus pertinentes. Les pôles de programmation travaillent en liaison avec le bureau SJCF-1D, qui, outre son rôle d'animation des services de programmation, met à leur disposition ses travaux en matière d'analyse

9 Cf Note CF1A/2018/10/3490 du 12 juillet 2019

des données et leur apporte son soutien en matière de connaissance du tissu fiscal. La coopération entre ces structures s'est ainsi renforcée en septembre 2020 avec l'accès des pôles de programmation des DIRCOFI à la plateforme de données du bureau SJCF-1D, créant le réseau national d'analyse des données.

La recherche d'informations fiscales repose sur la mobilisation et la fiscalisation de renseignements externes (police, gendarmerie, justice, affaires sociales, douane…) et incombe, au plan local et interrégional, aux BCR et au plan national, à la DNEF. Cette source de programmation est positionnée sur le terrain répressif.

La mobilisation du renseignement interne et l'apparition d'un événement particulier dans un dossier reposent sur l'exploitation de faits constatés ou d'informations transmises par différents services (service de publicité foncière, pôle enregistrement, services comptables…) ou les vérificateurs. Il s'agit, généralement, d'un évènement particulier survenant au regard du dossier d'un contribuable ou dans un circuit économique et de nature à justifier un contrôle.

À cet égard, un circuit de transmission des informations relevant de faits particuliers aux fins de programmation et de contrôle a été proposé par note du 23 juillet 2015[10].

◇ **Assurer un recouvrement du contrôle fiscal efficace**

Cet objectif passe :

- en premier lieu, par le renforcement de l'anticipation des difficultés de recouvrement le plus en amont possible, dès la programmation, puis au cours de la vérification, notamment pour les affaires répressives. Ainsi, le risque de non recouvrement est établi dès la fiche de programmation n°3909. De plus, la fiche « Liaison contrôle recouvrement" (LICORN) a pour objet de faciliter la transmission des renseignements sur les contribuables vérifiés. Elle est mise à la disposition des services du contrôle fiscal et de ceux en charge du recouvrement.
  Elle se substitue à la Grille d'analyse risque du recouvrement (GARR) et à la fiche de solvabilité de la Boîte à outils (BAO) actuelles pour simplifier et améliorer la transmission des informations sur le patrimoine du redevable, le risque de non-recouvrement et le montant des rehaussements envisagés, nécessaires à la prise de mesures conservatoires ou à l'engagement rapide de poursuites adaptées ;
- ensuite, un outil de suivi statistique est mis en place au profit des directions de contrôle sur les créances auto-liquidées prises en compte dans l'indicateur CF-41 ;
- enfin, pour la consolidation des progrès constatés en matière de réduction des délais de mise en recouvrement des créances et de développement de la procédure de régularisation en cours de contrôle.

La question du recouvrement des créances du contrôle doit s'intégrer dans les travaux du vérificateur. Les liaisons avec le service en charge du recouvrement sont indispensables tout au long du contrôle.

La mise en place des Pôles de recouvrement spécialisés (PRS), l'utilisation de la fiche LICORN et l'intégration au parcours de formation des vérificateurs et chefs de brigades d'une journée de formation sur le recouvrement sont des mesures qui concourent à l'instauration de liaisons fréquentes et fructueuses. L'effort doit toutefois être poursuivi. La programmation du Contrôle fiscal externe (CFE) reposant sur la détection d'anomalies fiscales et non sur la seule probabilité de recouvrement de la future créance, il convient de veiller à l'orientation stratégique de lutte contre la fraude.

Par ailleurs, la transaction est un outil procédural qui s'intègre aux orientations stratégiques du contrôle fiscal, en conciliant les principes de juste pénalisation des contribuables et de sécurisation

10 Note CF1/2015/01/7721 du 23 juillet 2015

du recouvrement des impositions. Dès lors que les conditions de sa mise en œuvre sont réunies, notamment avant mise en recouvrement, elle constitue une démarche à encourager.

Elle est, en effet, de nature à permettre le recouvrement des sommes laissées à la charge du contribuable dans des délais plus rapides et selon un échéancier qu'il a approuvé.

Néanmoins, à raison des enjeux financiers et juridiques qui lui sont attachés, la politique transactionnelle menée par les directions doit rester maîtrisée. Les procédures de transaction doivent préserver l'égalité de traitement des contribuables, ainsi que la cohérence de l'action de contrôle pour que le dispositif répressif conserve son aspect dissuasif. Toutefois, afin de prendre en compte les difficultés remontées par les directions, qui avaient pour conséquence une baisse très significative du recours au dispositif, une note assouplissant la procédure préconisée par la circulaire de 2012 a été diffusée par le bureau CF-1A le 13 avril 2015.

La procédure de régularisation prévue à l'article L 62 du Livre des procédures fiscales (LLPF), désormais étendue aux procédures de CSP et à l'Examen de la situation fiscale personnelle (ESFP) dans le cadre de la loi ESSOC, est également un levier utile permettant d'anticiper les difficultés de recouvrement.

La généralisation du module Alpage-CFIR, en cours d'expérimentation, permettra, dès début 2023, de mettre fin aux ruptures applicatives avec l'application MEDOC et de transmettre les demandes de mises en recouvrement de manière automatisée. La liaison applicative de ALPAGE à MEDOC constitue ainsi un levier significatif pour la prise en charge des créances de contrôle fiscal.

Enfin, des travaux sont actuellement menés, en coopération avec l'Agence de gestion et recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) et les organismes sociaux, afin d'améliorer l'efficacité du recouvrement des créances fiscales.

◇ Concilier l'efficacité du contrôle fiscal avec la reconnaissance d'un « droit à l'erreur » du contribuable

Le contrôle fiscal a vocation à appréhender l'ensemble des manquements à la législation fiscale. Il a pour objectif de détecter et rappeler les droits éludés, de sanctionner les pratiques illégales ou d'en saisir le juge, et de dissuader toute velléité de fraude. Il a également pour rôle de réparer les erreurs commises de bonne foi par les contribuables. L'adoption, en 2018, des lois ESSOC et de lutte contre la fraude ont consacré ce paradigme entre, d'une part, la régularisation de l'erreur commise par le contribuable de bonne foi et, d'autre part, la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales.

La loi ESSOC a pour objectif de promouvoir la confiance dans les relations entre le citoyen ou l'entreprise et l'administration en améliorant la qualité du service rendu aux usagers. Les deux orientations principales, en matière fiscale, sont la mise en œuvre du droit à l'erreur et les garanties de sécurité juridique offertes par l'administration. Le droit à l'erreur pose le principe général selon lequel les usagers de bonne foi, qui corrigent leurs erreurs, ne peuvent pas faire l'objet d'une sanction (que ces derniers aient corrigé leur situation de leur propre initiative ou à l'invitation de l'administration).

Plusieurs mesures techniques de la loi ESSOC concernent la sphère fiscale :

- la réduction de moitié de l'intérêt de retard en cas de dépôt spontané par le contribuable d'une déclaration rectificative (V de l'article 1727 du CGI). Le taux réduit de l'intérêt de retard s'applique aux redevables qui ont déposé dans les délais leur déclaration initiale et se sont acquittés de leurs droits. Le dépôt d'une déclaration rectificative est spontané lorsqu'il intervient avant toute démarche de l'administration, c'est-à-dire avant réception d'une mise en demeure, d'un avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, d'un avis de vérification ou d'examen de comptabilité, d'une demande d'éclaircissements, de justifications ou de renseignements ou d'une proposition de rectification ;

- l'extension de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 du LPF au CSP et à l'ESFP. Ces nouvelles dispositions permettent aux contribuables de régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances, commises de bonne foi, dans les déclarations souscrites dans les délais et de bénéficier d'une réduction de 30% du montant dû au titre de l'intérêt de retard. Le paiement peut dorénavant faire l'objet d'un plan de règlement sur acceptation du comptable ;
- l'extension de la possibilité pour le contribuable de bénéficier d'un recours hiérarchique lors d'un CSP ;
- les aménagements du recours hiérarchique et de l'interlocution (cf. note CF1A/2019/02/9346 du 11 mars 2019) ;
- l'extension du champ de compétence de la Commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, qui peut désormais se prononcer sur les questions de droit relatives à la qualification de charges déductibles ou « d'immobilisations » des dépenses engagées par l'entreprise ;
- la légalisation du rescrit contrôle ;
- le renforcement de la sécurité juridique en cours de contrôle avec la garantie fiscale. Le contribuable peut ainsi se prévaloir des positions prises par l'administration à l'issue d'un Contrôle fiscal externe (CFE), non seulement sur les points ayant fait l'objet d'un redressement, mais aussi sur les points examinés précisément au cours du contrôle et pour lesquels aucun rehaussement n'est proposé (cf. note CF1A-CF1B 2018/0418 du 16 janvier 2019) ;
- l'expérimentation de la limitation, dans certaines PME, de la durée cumulée à neuf mois sur une période de trois ans des contrôles réalisés par l'ensemble des administrations dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes (cf. note CF1A-CF1B 2018/401 du 15 janvier 2019).

Ces mesures ont été portées à la connaissance des services par la note cadre 2019/01/6078 du 7 mars 2019. Une foire aux questions a été mise en ligne sur ULYSSE afin de répondre aux premières interrogations des services sur les modalités de mise en œuvre de ces nouveaux dispositifs.

◇ Sanctionner les fraudes les plus graves par la mise en œuvre de sanctions pénales

L'action pénale fiscale de la DGFiP vise à réprimer les dossiers de fraude les plus graves par le prononcé de sanctions lourdes à l'encontre des fraudeurs et à affirmer le caractère socialement répréhensible de la fraude fiscale par le prononcé des peines de diffusion et d'affichage.

L'administration fiscale ayant elle-même le pouvoir d'appliquer des sanctions administratives (majorations selon les cas de 40 %, 80 % ou 100 %), seules les affaires les plus frauduleuses au regard « du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention » sont susceptibles de répondre aux exigences posées par le Conseil Constitutionnel[11] pour admettre un double niveau de sanctions, fiscales et pénales.

Désormais, l'action pénale fiscale de la DGFiP se décline principalement en quatre volets :

- la dénonciation obligatoire à l'autorité judiciaire des dossiers de contrôle fiscal répondant à certains critères de gravité de la fraude[12], instaurée par la loi relative à la lutte contre la fraude adoptée le 23 octobre 2018[13] ;

11 Cf décisions QPC n°2016-545 et 546 du 24 juin 2016

12 Droits rappelés supérieurs à 100 000€, assortis de pénalités administratives les plus lourdes, de 100 %, 80 % ou encore de 40 % pour les cas de réitération. Pour les personnes publiques relevant du contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), le seuil est abaissé à 50 000€ et la condition de réitération liée aux pénalités de 40 % ne s'applique pas.

13 Les modalités d'application de la réforme législative ont été présentées par instruction du bureau de l'action pénale du 16 janvier 2019. Par ailleurs, trois jeux de question-réponse ont été diffusés sur Nausicaa respectivement le 2 avril 2019, 22 novembre 2019 et 24 juin 2020.

- la plainte pour fraude fiscale, après avis conforme de la Commission des infractions fiscales, pour les contrôles ne remplissant pas les critères de transmission obligatoire au parquet, si les faits relèvent d'une particulière gravité ;
- la plainte sur présomptions caractérisées de fraude fiscale, dite de « police fiscale », pour que le parquet engage une procédure judiciaire d'enquête fiscale confiée à des officiers fiscaux judiciaires placés au sein du Service d'enquête judiciaire des Finances (SEJF) rattaché au ministère chargé du budget ou au sein de la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF) positionnée au sein du ministère de l'intérieur ;
- la plainte pour escroquerie en matière fiscale, préconisée lorsque les incriminations relèvent de la fraude fiscale, sans pour autant entrer dans le champ de la dénonciation obligatoire[14].

D'autres modalités d'action complètent l'arsenal répressif de la DGFiP :

- la plainte pour opposition à fonctions lorsque l'attitude du contribuable met l'agent habilité dans l'impossibilité d'accomplir sa mission ;
- l'action pénale par le signalement d'infractions de droit commun par voie d'article 40 du Code de procédure pénale[15] ;
- et enfin, la possibilité de publier les sanctions administratives, introduite par la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, pour les manquements fiscaux les plus graves commis par les personnes morales[16] (montant de droits fraudés supérieurs à 50 000 € et recours à une manœuvre frauduleuse).

L'action pénale est déconcentrée (hormis le visa systématique des plaintes « police fiscale » par l'administration centrale), les pôles pénaux des DIRCOFI étant chargés de la totalité du visa des propositions de plaintes pour fraude fiscale des directions de leur ressort ainsi que de la saisine directe de la Commission des infractions fiscales. La Direction des vérifications nationales et internationales (DVNI), la Direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) et la Direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF) peuvent également saisir directement cette commission. Par ailleurs, depuis l'entrée en vigueur de la loi relative à la lutte contre la fraude précitée, les directeurs chargés des directions nationales ou spécialisées de contrôle fiscal ont la faculté de signer et déposer, auprès des parquets compétents, les plaintes résultant de leurs opérations de contrôle.

Le suivi des affaires pénales fiscales devant les tribunaux correctionnels est assuré par les cadres supérieurs représentants la partie civile (cf. guide du représentant de partie civile), désigné par chaque directeur, ainsi que par les cabinets d'avocats qui interviennent dans le cadre de marchés publics passés au plan national, pilotés directement par le bureau de l'action pénale.

Outre des mesures relatives au renforcement et à la publicité des sanctions, la loi relative à la lutte contre la fraude a institué une levée du secret professionnel codifiée à l'article L. 142 A du LPF, afin d'intensifier la collaboration entre l'administration fiscale et l'autorité judiciaire. Une circulaire interministérielle du 7 mars 2019, diffusée par note du 13 mars 2019, a complété ce dispositif en mettant en place des échanges institutionnels, tant au niveau central qu'au niveau local, ainsi qu'un suivi commun des affaires.

Enfin, afin d'accélérer la réponse pénale, la procédure de Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), dite "plaider coupable", et la Convention judiciaire d'intérêt public (CJIP), ont été étendus à la fraude fiscale, permettant le règlement rapide de nombreux dossiers. Parallèlement, l'administration a recouvré la faculté de transiger fiscalement en cas de poursuites pénales.

14 Cf. note du 23 septembre 2020 relative aux poursuites pénales pour escroquerie en matière fiscale.
15 Cf. module pédagogique d'aide pratique d'aide pratique à la rédaction des signalements, diffusé par note du bureau de l'action pénale en date du 8 septembre 2020, en ligne sur Nausicaa.
16 Cf note du 13 décembre 2021 sur la publication des sanctions administratives appliquées lors des opérations de contrôle fiscal.

Organisation

Conformément à l'article 20 de la Constitution, la mission de contrôle fiscal est conduite sous l'autorité du Ministre de l'Action et des comptes publics. Il lui appartient de déterminer la politique générale du contrôle fiscal et les moyens qui sont dévolus à sa mise en œuvre.

Sur le plan opérationnel, la réalisation du contrôle fiscal est confiée à la DGFiP et à ses fonctionnaires dans le cadre des pouvoirs qui leur sont dévolus par le Livre des procédures fiscales (LPF) et le Code général des impôts (CGI). Ainsi, la décision de procéder à un contrôle fiscal et le déroulement des opérations relèvent de la responsabilité exclusive de la DGFiP.

En tant qu'acteur majeur de la lutte contre la fraude, la DGFiP se doit d'optimiser son dispositif de contrôle, en renforçant notamment le pilotage et l'articulation du contrôle fiscal.

Depuis que le Plan national de contrôle fiscal (PNCF) 2014-2018[17] est arrivé à son terme, de nouvelles modalités de pilotage et d'animation de la mission sont mises en place. Le dispositif a évolué vers davantage de souplesse avec, notamment, le recours plus régulier à des groupes de travail et à l'organisation de séminaires.

Pour répondre à ces finalités, la mission du contrôle fiscal s'appuie sur quatre niveaux : un niveau central et trois niveaux territoriaux (national, interrégional et local), correspondant à la segmentation du tissu fiscal des entreprises (grandes, moyennes et petites).

► Au niveau central

Le 1er octobre 2020 a été créé le Service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal (SSJCF), issu du rapprochement du Service du contrôle fiscal et du Service juridique de la fiscalité. Il reprend l'ensemble des missions exercées jusqu'à cette date par les deux anciens services.

L'objectif principal de la mise en place de ce service est de créer un plus grand continuum dans la relation avec les contribuables, de l'accompagnement du contentieux, en passant par le rescrit et le contrôle.

Le SSJCF est organisé en quatre sous-directions métiers :

1 – la sous-direction du contrôle fiscal, du pilotage et de l'expertise juridique, chargée des missions transverses (pilotage du contrôle fiscal et de l'activité juridique, expertise juridique et publications fiscales, action pénale, programmation des contrôles et analyse des données) ;
2 – la sous-direction de la sécurité juridique des particuliers ;
3 – la sous-direction de la sécurité juridique des professionnels

Les sous-directions 2 et 3 assurent des missions contentieuses (contentieux juridictionnel d'assiette devant le Conseil d'État et la Cour de Cassation, recours devant les cours administratives d'appel pour les affaires relevant des directions nationales et de la DIRCOFI Île-de-France, traitement des Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), production de mémoires dans le cadre des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes administratifs établis dans le cadre des missions fiscales de la DGFiP et les Bulletins officiels des finances publiques (BOFIP), analyse de la jurisprudence) et de sécurité juridique (délivrance de rescrits, réponses aux demandes de solution, examen des dossiers d'abus de droit, gracieux relevant de la compétence du Ministre, délivrance d'agréments) ;

Elles sont également saisies de demandes de réexamen de contrôles en cours faisant l'objet de contestations (dossiers dits « situations fiscales »).

4 – la sous-direction internationale, chargée des échanges internationaux d'informations, de la coopération internationale, des prix de transfert et des procédures internationales de règlement des différends fiscaux prévues par les conventions fiscales.

17 Cf. Note CF1A/2018/12/5297 du 16 mai 2019.

Enfin, le Bureau d'appui et de coordination des contrôles (BACC), rattaché directement au chef du service, a la charge des dossiers fiscaux sensibles signalés par le cabinet du ministre ou le Directeur général, des relations avec la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), des « sujets de place » (problématiques de sécurité juridique rencontrées dans le cadre du contrôle fiscal et signalées par des organisations professionnelles, des élus, des avocats ou les directions de contrôle), des plans de contrôle coordonnés et de la lutte contre la fraude à la TVA en interne, avec l'animation du réseau DGFiP de la Task Force TVA (sphère d'échange entre le BACC, les référents fraude et la DNEF), comme au niveau interministériel, avec l'animation de GONAF TVA, sociétés éphémères et e-commerce (qui rassemblent les partenaires des différentes administrations engagées dans la lutte contre ces fraudes).

► Au niveau national

◇ La Direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF)

La DNEF est chargée, au niveau national, de la recherche et de l'exploitation fiscale des renseignements permettant de lutter contre les fraudes les plus graves. Elle a la charge de la détection des procédés de fraude et de la conduite des opérations de recherche et d'enquête en vue de proposer des contrôles fiscaux aux autres services de la DGFiP. Elle peut conduire des opérations de collecte de renseignements à grande échelle en utilisant le Droit de communication non nominatif (DCNN). En effet, elle assure le pilotage de la programmation et la mise en œuvre des DCNN des services de contrôle. Elle possède une compétence exclusive en matière de droit de visite et de saisie (article L. 16 B du LPF). Elle est également chargée d'opérations de contrôle fiscal dans les secteurs économiques à risque (carrousels de TVA, par exemple).

Elle est l'interlocutrice, au niveau national et européen, d'acteurs majeurs de la lutte contre la fraude. Elle échange notamment avec la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et les autorités fiscales européennes dans le cadre d'EUROFISC. Elle exploite des informations émanant de TRACFIN, alimente en dossiers de poursuites correctionnelles la « police fiscale » et participe à certains Groupements opérationnels nationaux anti-fraude (GONAF).

Sur le plan opérationnel, pour la détection de la fraude, la DNEF dispose de :

- brigades nationales d'investigation, chargées de la détection des mécanismes frauduleux, de la conduite d'enquêtes en vue de propositions de contrôle et de production documentaire ;
- brigades d'intervention interrégionales, ayant pour mission de mettre en œuvre la procédure spécifique du droit de visite et de saisie (article L. 16 B du LPF) ;
- brigades d'intervention rapide, compétentes pour contrôler les secteurs économiques à risques, plus spécifiquement dans le domaine de la TVA intracommunautaire et des carrousels de TVA ;
- du service des investigations élargies, qui assure la gestion du dispositif des aviseurs ;
- d'une brigade chargée du suivi et de la coordination des affaires de police fiscale.

◇ La Direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF)

La DNVSF est chargée du contrôle fiscal des dossiers des personnes physiques, les plus complexes et les plus significatifs, tant en termes d'enjeux que de notoriété.

Outre cette mission historique, elle assure une mission de surveillance et de contrôle corrélé des revenus et du patrimoine des Dossiers à très fort enjeu (DTFE).

Sur le plan opérationnel, la DNVSF est composée de :

- neuf brigades de contrôle des revenus, chargées des Contrôles fiscaux externes (CFE) :deux brigades financières, trois brigades internationales et quatre brigades de lutte contre la fraude ;

- sept brigades patrimoniales réalisant le contrôle sur pièces des Dossiers à très fort enjeux (DTFE), dont l'une gère les droits de mutation à titre gratuit et une autre est spécialisée dans le contrôle des élus ;
- un Service de contrôle des valeurs mobilières (SCVM), dont l'expertise technique peut être sollicitée par l'ensemble des services du territoire national. Il assure le contrôle de l'évaluation des titres des sociétés non cotées dont le siège social est situé sur le territoire national, à l'occasion de leur transmission (essentiellement à titre gratuit : donation et succession).

La DNVSF accueillait également, jusqu'en 2019, le Service de traitement des déclarations rectificatives (STDR), qui traitait les déclarations rectificatives que les contribuables reconnaissant détenir des avoirs à l'étranger non déclarés ont pu déposer jusqu'au 31 décembre 2017.

Enfin, un PNSR dédié au contrôle patrimonial sera mis en place au 1er janvier 2023 au sein de la DNVSF, chargé d'apporter un soutien technique et juridique à l'ensemble des structures en charge du contrôle patrimonial.

◇ La Direction des vérifications nationales et internationales (DVNI)

La DVNI est chargée du contrôle fiscal des grandes entreprises nationales et internationales et de leurs filiales (chiffre d'affaires supérieur à 152,4 M€ pour les ventes ou 76,2 M€ pour les prestations de service, actif brut supérieur à 400 M€).

Elle est composée de 25 brigades spécialisées par secteur d'activité économique, 11 Brigades de vérification des comptabilités informatisées (BVCI) et d'un service comptant une vingtaine de consultants financiers et internationaux.

Elle intervient également dans le traitement des montages internationaux et financiers.

◇ Les Pôles nationaux de contrôle à distance des particuliers (PNCD)

Afin d'assurer une meilleure couverture du tissu fiscal des particuliers sur l'ensemble du territoire, cinq PNCD, composés chacun d'une quarantaine d'agents, sont mis en place entre 2021 et 2023. Le premier s'est ouvert à Châteaudun le 1er septembre 2021. Entre 2022 et 2023, quatre PNCD seront installés à Béthune, Besançon, Dieppe et Belfort.

Les PNCD ont pour mission de réaliser des contrôles sur pièces des dossiers des particuliers et de participer aux campagnes d'incitation à régularisation, à partir d'informations exclusivement issues des travaux du bureau SJCF-1D.

Chaque direction nationale de contrôle rend compte de son action au SSJCF de la DGFiP.

► Au niveau inter-régional

Les huit Directions spécialisées du contrôle fiscal (DIRCOFI) à compétence interrégionale sont spécialisées dans le contrôle fiscal des entreprises de taille moyenne, relevant de leur ressort territorial. Elles sont en charge de celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 1,5 M€ et 152,4 M€ pour les ventes et entre 0,5 M€ et 76,2 M€ pour les prestations de services.

Chaque DIRCOFI dispose d'au moins une brigade patrimoniale chargée du CSP des dossiers de dirigeants des sociétés implantées sur leur territoire. Ces brigades spécialisées permettent de corréler le contrôle de la situation d'une entreprise et de son dirigeant.

Depuis 2016, chaque DIRCOFI dispose d'un pôle de programmation, exclusivement consacré aux travaux d'analyse risque interrégionaux, qui diffuse aux directions locales (cf. infra) les listes des dossiers à contrôler en lien avec le bureau SJCF-1D [anciennement Mission requêtes valorisation (MRV)].

Depuis la déconcentration totale de l'action pénale intervenue en octobre 2019, les Pôles pénaux interrégionaux (PPI), créés depuis 2016 au sein des DIRCOFI, assurent le pilotage et l'animation de l'action pénale interrégionale, de la détection des dossiers à profil pénal à la transmission de la proposition de plainte à la Commission des infractions fiscales, en accord avec le directeur qui la propose. Le directeur territorialement compétent demeure, quant à lui, signataire de la plainte déposée.

Dans ce cadre, les PPI assurent la rédaction des plaintes des DIRCOFI et des DRFiP/DDFiP qui leur en confie la rédaction et effectuent le visa des plaintes des DRFiP/DDFiP qui en conserve la rédaction.

Enfin, depuis cette même date, les DIRCOFI assurent également le pilotage fonctionnel des Brigades de contrôle et de recherche (BCR) implantées dans leur ressort territorial. Les référents fraude des DIRCOFI ont ainsi pour mission de mutualiser, au plan interrégional, les informations recueillies et les fraudes découvertes et d'apporter un soutien technique aux BCR, en collaboration avec la DNEF, par le biais de formations et d'apports méthodologiques.

Chaque DIRCOFI rend compte de son action au SSJCF.

► Au niveau local

Au sein des DR/DFiP, le contrôle fiscal des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1,5 M€ pour les ventes et à 0,5 M€ pour les prestations de services est assuré par les Brigades départementales de vérification (BDV).

Afin d'assurer un meilleur pilotage de leur mission de contrôle fiscal, 16 DDFiP (disposant au plus d'une brigade ou d'un pôle unifié de contrôle) ont fait le choix de transférer leurs emplois de vérificateurs départementaux, voire leur encadrement, à leur DIRCOFI de rattachement.

Les Pôles de contrôle et d'expertise (PCE) assurent, outre leurs missions d'expertise et d'instruction des demandes de remboursement des crédits de TVA, le CSP ciblé des professionnels. Si le dossier ne peut être traité à leur niveau, ils établissent une fiche de programmation de contrôle fiscal externe qui sera transmise à une Brigade de vérification (cf. supra), après validation par la division du contrôle fiscal de la direction locale. Enfin, ils assurent la programmation des contrôles des professionnels en s'appuyant sur l'analyse risque, les listes communiquées par les pôles de programmation des DIRCOFI (cf. supra) ou les informations transmises par un autre service de la DGFiP (ex. : SIE).

Les Brigades de contrôle et de recherche (BCR) assurent la détection des mécanismes de fraude. Elles procèdent à des contrôles matériels et collectent, centralisent et enrichissent les renseignements extérieurs et les informations détenues dans les services en vue de programmer les dossiers à contrôler. Elles ont un rôle privilégié dans la coopération interministérielle et sont en relation avec de nombreux services extérieurs (police, gendarmerie, organismes sociaux, douane et justice principalement). Elles collectent également l'information sensible et transmettent un nombre important d'informations aux administrations partenaires dans le cadre de réquisitions judiciaires. Depuis 2016, le pilotage fonctionnel des BCR est confié aux DIRCOFI (cf. supra).

Enfin, le contrôle fiscal des particuliers est exercé par trois types de services. Les Pôles de contrôles revenus/patrimoine (PCRP) contrôlent les dossiers en examinant la cohérence entre les déclarations de revenus et de patrimoine. Les Services des impôts des particuliers (SIP), chargés de la détermination de l'assiette et du recouvrement de l'impôt des particuliers, participent au CSP des dossiers des particuliers, notamment en cas de régularisation. Enfin, les Pôles nationaux de contrôle à distance des particuliers (PNCD), progressivement mis en place entre 2021 et 2023, sont chargés de réaliser le CSP de dossiers exclusivement ciblés à partir d'axes d'anomalies élaborés par le bureau SJCF-1D (ils participent également aux campagnes d'incitation à régularisation).

► Les différentes formes et méthodes de contrôle fiscal

Le Contrôle sur pièces (CSP), exercé depuis le bureau, procède à une analyse critique des déclarations souscrites par le contribuable et aux recoupements avec l'ensemble des autres informations disponibles ou recueillies par l'administration dans le cadre des procédures légales, notamment le droit de communication.

Le premier niveau de CSP, dit « de régularisation », vérifie les données présentées (contrôle des obligations déclaratives, contrôle formel des déclarations, complété, pour le contrôle des dossiers des particuliers, par le recoupement des données déclarées avec celles transmises par les tiers déclarants). Le second niveau, dit « d'initiative », repose sur un programme établi à partir de l'analyse du tissu fiscal ou d'informations événementielles et d'un ciblage des dossiers en fonction des enjeux et des risques.

Le contrôle sur place ou « Contrôle fiscal externe » (CFE) se traduit, pour les entreprises, par la vérification de la comptabilité des entreprises et pour les particuliers, par l'Examen de la situation fiscale personnelle des particuliers (ESFP).

La vérification de comptabilité permet de confronter les déclarations du redevable avec l'examen sur place (en général dans les locaux de l'entreprise) des écritures comptables en vue de contrôler la sincérité de ces déclarations. Elle porte sur l'ensemble des déclarations sur une période déterminée ou peut être ciblée. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, l'administration fiscale peut effectuer son contrôle en procédant à des traitements informatiques des données conservées par le contribuable.

L'ESFP permet à l'administration de vérifier la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments de train de vie des membres du foyer fiscal. Cette procédure comprend l'examen des comptes bancaires. Une vérification de comptabilité peut parfois être assortie de l'ESFP de l'exploitant individuel ou des dirigeants.

Depuis le 1er janvier 2017, l'Examen de comptabilité (EC) est une procédure de contrôle qui permet de réaliser, du bureau, des opérations de contrôle à partir du Fichier des écritures comptables (FEC) communiqué par l'entreprise. Elle présente, pour le contribuable, les mêmes garanties qu'une vérification sur place tout en limitant la charge pesant sur les entreprises.

Cette procédure, qui concerne potentiellement tous les services de contrôle et toutes les entreprises astreintes à la présentation du FEC, a notamment vocation à s'appliquer aux petites et moyennes entreprises. L'EC permet aux services de contrôle de retenir le mode d'intervention le mieux adapté aux enjeux, avec le même impact fiscal tout en gagnant en efficience (Note CF2/2017/01/687).

Les demandes de remboursements de crédits de TVA peuvent faire l'objet d'une instruction sur place depuis le 1er janvier 2017. Ce dispositif permet aux services, en cas de doute sur la sincérité d'une demande de remboursement, de se rendre dans l'entreprise et de procéder à un contrôle rapide, mais complet de la demande. Cette procédure, qui relève de la sphère contentieuse, a vocation à être principalement mise en œuvre par les PCE. Elle peut aussi être menée ponctuellement par les équipes au sein du pôle en charge de la fiscalité des directions, notamment lorsque la demande de remboursement est formulée par une collectivité locale (Note CF2/2017/01/7862).

Des procédures de contrôle spécifiques ont été créées depuis 2018 : la procédure de contrôle de la régularité des reçus fiscaux délivrés par les Organismes sans but lucratif (OSBL) qui a été renforcée par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (procédure devenue une véritable capacité de contrôle du respect des règles du mécénat à compter de 2022), la procédure spécifique de contrôle du respect des obligations en matière d'épargne réglementée et de paiement en espèces (article L. 80 Q du LPF), la procédure de contrôle

en matière de détention de logiciels ou systèmes de caisse (article L. 80 O du LPF) ou encore la procédure de contrôle informatique (III de l'article L.47A du LPF).

La mission de contrôle des particuliers matérialise la présence de l'administration fiscale et contribue fortement à consolider le civisme fiscal. Son rôle dissuasif face à toute velléité de fraude est fort et sa dimension budgétaire indéniable. Les risques récurrents demeurent (multiplicité des niches fiscales, frais professionnels et frais réels, pensions alimentaires, etc) et des risques nouveaux, liés notamment à l'essor de l'économie collaborative, apparaissent (locations saisonnières, revenus fonciers...) justifiant une attention soutenue portée au contrôle des particuliers. C'est dans ce cadre que le Service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal a mis en place un pilotage rénové du CSP des particuliers en confiant le CSP d'initiative aux PCRP13 et en supprimant le contrôle triennal systématique de l'ensemble des dossiers dits « Dossiers à fort enjeux » (DFE).

Le contrôle du bureau des particuliers est en pleine mutation : disparition progressive du CSP de régularisation corrélative à la mise en œuvre de la déclaration pré-remplie et la généralisation des téléprocédures ; nécessité de développer le CSP d'initiative qui implique une bonne connaissance du tissu fiscal ; fixation d'axes de contrôle ; développement de la sélection des dossiers via notamment SIRIUS PART ; transmission, par le bureau SJCF-1D, de listes de dossiers et enfin appropriation des applications informatiques dématérialisant le dossier du contribuable.

L'orientation relative au contrôle des particuliers passe en effet par la poursuite du développement du recours aux techniques d'analyse de données pour la sélection des dossiers, avec un ciblage sur la population des DFE et des « infra DFE »[18]. Dans cette optique, le bureau SJCF-1D transmet, chaque trimestre, des listes relatives aux fraudes ou anomalies réalisées par les particuliers. Ces listes, qui doivent donner lieu à CSP, sont destinées aux PCRP, aux Brigades patrimoniales (BPAT) des DIRCOFI et aux PNCD.

L'exploitation de ces listes est complétée par des travaux d'analyse-risque réalisés localement via, notamment, l'application SIRIUS PART.

L'application des pénalités diffère souvent selon que le service mène une procédure de vérification de comptabilité ou une procédure de CSP d'un particulier. Par exemple, certains contrôles du bureau conduisent à d'importants rehaussements consécutifs à des omissions de plus-values, sans qu'aucune pénalité ne soit appliquée.

Il ne s'agit pas d'appliquer massivement des pénalités, mais de s'interroger sur des dossiers à enjeux où, manifestement, le contribuable n'a pas agi de bonne foi. C'est un changement culturel qui doit être accompagné dans le cadre du management pédagogique.

Le CSP des professionnels aboutissant à une mise en recouvrement est en baisse sensible ces dernières années, tant en termes d'activité que de résultats. Face à cette évolution, l'importance du CSP, premier levier de la couverture du tissu et garant du civisme fiscal, doit être rappelée.

Les PCE[19] sont, en effet, en charge du contrôle aboutissant à la taxation, à la programmation du CFE (plus de 60 % au niveau national) ou encore à la réalisation d'opérations sur place simplifiées (opérations ciblées, procédures courtes), donc complémentaires de celles des BVG. Les situations sont différenciées selon les départements, mais les DR/DDFiP veillent à :

- poursuivre l'amélioration de la couverture du tissu fiscal par les PCE par une meilleure sélection des dossiers et la mutualisation des compétences ;
- approfondir l'analyse qualitative de l'activité de contrôle du bureau des PCE avec ALPAGE CSP, notamment par une meilleure mesure de la couverture du tissu fiscal en valorisant les points d'impact ;
- exploiter les listes émises par le bureau SJCF-1D et les pôles de programmation des DIRCOFI permettant un meilleur ciblage des dossiers.

18 Seuils des infra-DFE : à compter de 2013, le seuil général du revenu brut des infra-DFE est relevé à 150 000€ à 180 000€. Le plafond est porté à 270 000€ ou 500 000€ si les traitements et salaires représentent plus de 75 % du revenu.

19 Note du bureau CF1 du 27 février 2006 sur les missions et la mise en place des PCE.

Les travaux d'analyse risque menés par ces équipes spécialisées doivent constituer un soutien pour les équipes locales dans la sélection des dossiers grâce à la constitution de listes de dossiers à examiner.

► Le contrôle des déclarations de situation patrimoniale des élus

La loi organique du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique prévoit que les Déclarations de situation patrimoniale (DSP) souscrites par les parlementaires (au début comme à la fin de leur mandat) sont systématiquement transmises par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) à la DGFiP, afin que, dans le délai de 30 jours suivant leur transmission, celle-ci lui communique, sous la forme de fiches d'observations, tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité des DSP.

L'examen des DSP des parlementaires nationaux et européens, et du contrôle fiscal du dossier de ces personnalités, a été confiée exclusivement à la DNVSF. La gestion de ces dossiers continuent de relever des directions territoriales (note du Directeur général du 27 avril 2016).

Par ailleurs, conformément à l'article 11 de la loi ordinaire 2013-907 du 11 octobre 2013, la HATVP est également chargée de contrôler la situation patrimoniale d'autres responsables publics mentionnés à cet article (hauts fonctionnaires, élus locaux, dirigeants de grands établissements publics…). Pour ces personnes, dont la DSP n'est pas transmise à la DGFiP, la HATVP peut ponctuellement demander à l'administration fiscale la communication d'éléments dont elle dispose. Les demandes portant sur les présidents des conseils régionaux et départementaux et leurs vice-présidents, ainsi que les maires des communes de plus de 20 000 habitants, sont traitées par la DNVSF, également chargée du contrôle fiscal de ces dossiers (note du Directeur général du 12 mai 2017). Les demandes portant sur les autres personnes sont traitées par le Bureau d'appui et de coordination des contrôles (BACC), en liaison, le cas échéant, avec les directions territoriales.

En outre, la HATVP peut demander à la DGFiP d'exercer le droit de communication, notamment auprès des établissements bancaires. Ces demandes sont traitées par la DNEF lorsqu'elles concernent des comptes tenus par des agences situées à Paris et dans la région Ile-de-France, et par les directions territorialement compétentes lorsqu'elles concernent des comptes tenus par des agences situées en province. Les établissements concernés transmettent directement et exclusivement à la HATVP les informations sollicitées.

Compte tenu de la sensibilité de ces dossiers, les travaux relatifs à la situation patrimoniale de ces responsables publics ainsi que les échanges les concernant (entre la HATVP et la DGFiP comme au sein de la DGFiP) sont protégés par un cryptage des transmissions et un chiffrement des postes de travail des agents concernés par cette mission.

► L'examen de la situation déclarative et contributive des parlementaires nationaux et des représentants français au Parlement européen

Les lois organique et ordinaire du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique subordonnent l'éligibilité des parlementaires nationaux et européens à la régularité de leur situation à l'égard de l'ensemble des impôts dont ils sont redevables.

La délivrance aux intéressés (dans le délai d'un mois à compter de leur entrée en fonction), de l'attestation constatant leur situation déclarative et de paiement lors de leur élection, puis le cas échéant, de la seconde attestation établie à l'issue de la période de mise en conformité (un mois), est confiée à la DNVSF.

Les modalités d'échange des informations entre les directions territoriales et la DNVSF pour l'établissement de ces attestations sont précisées dans la note des bureaux CF-2A et GF-1B du 17 octobre 2017 (2017/09/5834).

► La coopération dans le cadre du contrôle fiscal

La coopération entre la DGFiP et les autres administrations en charge de la lutte contre la fraude (Douanes, ministère de l'Intérieur, Chancellerie, organismes sociaux) est ancienne.

◇ Au niveau national

Cette coopération prend plusieurs formes : signature de conventions ou de protocoles, ouverture d'accès à des bases de données (l'article 6 de la loi relative à la lutte contre la fraude ouvre de nouvelles bases de données de la DGFIP à ses partenaires), participation à des instances de gouvernance (EUROFISC, GONAF dédié à la TVA, au e-commerce et aux sociétés éphémères…) ou mise à disposition d'agents (BNRDF, GIR, BNEE16).

En particulier, l'article 6 de la loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude autorise l'accès au Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) au bénéfice des agents des services fiscaux. Sous l'impulsion du SSJCF, la DGFiP et la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), qui assure la maîtrise d'ouvrage de l'application RNCPS pour l'ensemble des Organismes de sécurité sociale (OSS), ont engagé le processus d'accès qui doit aboutir à la conclusion d'une convention de services au niveau national.

Par ailleurs, le renforcement des relations avec l'URSSAF Caisse nationale est engagé notamment dans le domaine de l'échange d'informations et de la programmation des contrôles.

Le rôle de la Mission interministérielle de coordination anti-fraude (MICAF)

Créée par décret du 15 juillet 2020 et placée sous l'autorité du ministre chargé du budget par délégation du Premier ministre, la MICAF a pour compétence la coordination de l'action des administrations et organismes publics en matière de lutte contre la fraude aux finances publiques (prélèvements obligatoires fiscaux et sociaux, prestations sociales) aux niveaux national et local. Elle facilite aussi la coopération avec les instances européennes chargées de la protection des intérêts financiers de l'Union européenne et notamment les échanges opérationnels avec l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF).

Face à des fraudes toujours mieux organisées, plus complexes et mobiles, le gouvernement a souhaité donner une nouvelle impulsion interministérielle. Le nouveau dispositif de coordination interministérielle, a donc pour vocation d'être mieux adapté aux enjeux d'aujourd'hui. Priorité est ainsi donnée au partage opérationnel de renseignements et à la définition de stratégies communes d'action entre administrations et organismes partenaires.

Au niveau national, la MICAF assure, à cette fin, en partenariat avec des directions « cheffes de file », un suivi actif de dix Groupes opérationnels nationaux anti-fraude (GONAF). Ces groupes réunissent les administrations des ministères de l'Économie, des Finances et de la Relance, de la Justice, de l'Intérieur, des Solidarités et de la Santé, du Travail, les organismes de protection sociale ainsi que les services d'enquêtes administratifs et judiciaires autour des enjeux prioritaires suivants : la fraude à la TVA, la contrefaçon, les trafics de tabac, la fraude fiscale et sociale commise via l'e-commerce, le travail illégal et la fraude fiscale connexe, les fraudes fiscale et sociale commises via des sociétés éphémères frauduleuses, la fraude à la résidence, la fraude documentaire et à l'identité, l'adaptation des moyens d'enquêtes aux enjeux du numérique ainsi que la recherche d'un meilleur recouvrement des créances en matière de fraude aux finances publiques.

Ces GONAF ont pour vocation de favoriser le décloisonnement des approches par le partage d'informations et d'analyses, l'établissement de cartographies communes des risques, l'élaboration des stratégies d'action et d'enquêtes coordonnées. Il s'agit, notamment, de mieux identifier et combattre les fraudes complexes et organisées en favorisant une meilleure articulation des actions administratives et judiciaires.

Au niveau local, la MICAF assure une coordination des Comités opérationnels départementaux anti-fraude (CODAF), placés sous la coprésidence des Préfets et Procureurs de la République dans leur forme plénière et, sous la seule présidence des Procureurs, dans leur forme restreinte. Leur activité est organisée autour de priorités d'actions et d'échanges de renseignements en matière de fraude aux prélèvements fiscaux et sociaux et de fraude aux prestations sociales. Il s'agit ainsi, en tenant compte des spécificités de chaque département, de mobiliser l'ensemble des sanctions administratives et judiciaires en matière de lutte contre la fraude aux finances publiques (redressements, pénalités, récupérations d'indus, sanctions pénales…).

Au niveau européen, la MICAF a également pour vocation institutionnelle de faciliter la coopération avec les instances européennes chargées de la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, notamment les échanges opérationnels avec l'Office européen de lutte anti-fraude. Dans ce nouveau cadre interministériel, la MICAF peut impulser de nouvelles synergies en matière d'échanges d'informations entre partenaires, notamment en matière d'interconnexions de données. Elle propose également toute réforme visant à favoriser une plus grande efficacité et un meilleur recouvrement en matière de lutte contre la fraude aux finances publiques.

La MICAF contribue, par ailleurs, à une meilleure connaissance de la fraude en élaborant, chaque année, un document de politique transversale dans le cadre du projet de loi de finances et en favorisant les actions de formation à destination des partenaires. Elle informe, tous les ans, le Premier ministre et le Ministre chargé du budget de l'action menée en matière de coordination interministérielle anti-fraude.

◇ Au niveau départemental/régional

Le DR/DDFiP veille :

- à appliquer et éventuellement décliner localement, les conventions nationales de partenariat signées avec les organismes sociaux (convention nationale du 3 avril 2008, entre l'ex-Direction générale des impôts, la Direction de la sécurité sociale et les organismes nationaux de protection sociale dont l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale – ACOSS) et la Direction générale des douanes et des droits indirects (convention nationale de 2011 signée avec la DGDDI). Ces conventions sont en cours de réécriture avec les différents partenaires ;
- à représenter la direction au sein du CODAF, qui regroupe des administrations partenaires (DGFiP, douane, organismes sociaux, inspection du travail et forces de sécurité) et à participer aux actions menées ;
- à développer les échanges avec l'autorité judiciaire, notamment par la mise en œuvre active des dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale, conformément aux circulaires communes Chancellerie/Budget en matière de lutte contre la fraude fiscale du 22 mai 2014 et du 07 mars 2019 qui prévoient l'organisation de rencontres régulières pour le suivi des échanges opérationnels entre le Procureur général ou le Procureur de la République et le DR/DDFiP ou l'un de ses proches collaborateurs et en association avec les Directeurs des DIRCOFI. Le DR/DDFiP veille également au suivi des informations transmises en application des articles L. 82 C et L. 101 du LPF ;
- à suivre étroitement le plan de lutte contre les trafics illicites dans les quartiers sensibles. 17 directions sont concernées. Un ou plusieurs agents de la direction dédiés à cette mission sont positionnés dans les locaux de la police ou de la gendarmerie ;
- à maintenir les effectifs affectés dans les Groupes interministériels de recherche (GIR), pour les directions dans lesquelles un GIR est implanté.

◇ Au niveau international

La DGFiP peut se fonder, dans une large mesure, sur la coopération administrative internationale en vue d'obtenir des informations utiles au contrôle fiscal, notamment grâce aux échanges automatiques régis par la directive sur la coopération administrative (DAC) et la convention multilatérale de l'OCDE (MAC). Compte tenu de l'évolution constante de la DAC depuis son adoption en 2011, les flux de données couvrent désormais les informations relatives à un grand nombre de revenus ou d'informations financières (DAC1 et DAC2) aux rulings (DAC3), aux rapports pays par pays (DAC4) et aux montages transfrontières potentiellement agressifs au plan fiscal (DAC6). La plupart de ces instruments de coopération européenne trouvent leur équivalent au niveau international sur la base des outils négociés au niveau de l'OCDE. La collecte des données par les administrations nationales donne lieu ensuite, soit à un échange entre les partenaires au sein de l'UE ou ayant souscrit aux autres engagements multilatéraux, soit à l'alimentation de fichiers centraux européens. L'un et l'autre contribuent à enrichir les éléments à disposition des agents nationaux du contrôle fiscal pour les besoins de la programmation ou des investigations dans le cadre d'actions en cours.

Pour ce qui concerne la France, les données financières obtenues par la DGFiP de ses partenaires étrangers en application du standard DAC2/CRS sont traitées par le bureau SJCF1D en vue de constituer des listes transmises aux directions spécialisées et territoriales à des fins de programmation du contrôle fiscal. D'autres travaux sont destinés à faciliter l'exploitation des données issues des échanges sur le fondement de la DAC1, qui couvre cinq catégories de revenus d'activité, de remplacement, de la propriété immobilière ou de l'assurance-vie. Des compléments d'informations utiles peuvent être obtenus par le recours à l'assistance administrative internationale (AAI) sous la forme de demande de renseignements adressées aux autorités compétentes étrangères.

Outils

◇ Les outils d'aide au suivi d'activité et au pilotage

ALPAGE CFE

ALPAGE CFE est la base nationale recensant toutes les opérations de CFE.

ALPAGE CSP

ALPAGE CSP est la base nationale recensant toute l'activité des PCE, du contrôle patrimonial (FI, FIE et brigade FI) et l'exhaustivité du contrôle des DFE.

ALPAGE Recherche

ALPAGE Recherche est le module dédié au suivi de l'activité et l'aide au pilotage des BCR.

◇ Les outils d'aide à la réalisation de la mission

CFIR / IS

CFIR /IS est un outil de calcul des conséquences financières suite à un contrôle fiscal. La ré-écriture de cette application est en cours pour intégrer le module de calcul dans ALPAGE et automatiser ainsi la mise en recouvrement des rectifications.

IDEA, ALTO 2

IDEA et ALTO 2 sont des outils permettant l'exploitation des comptabilités informatisées.

RIALTO

RIALTO est la base nationale permettant la dématérialisation et la conservation des pièces de procédure et des échanges avec le contribuable.

Son module MEMO permet la conservation de la mémoire des travaux de contrôle effectués au sein d'un outil unique, la simplification des travaux par la rationalisation des divers documents de synthèse demandés au vérificateur aux différents stades de la procédure et l'amélioration des liaisons entre les intervenants d'un dossier, afin d'en faciliter le suivi à long terme et d'assurer, dans les meilleures conditions, la finalité de recouvrement. Cet outil est constitué d'une partie « mémorisation », seule partie obligatoire, et une partie « méthodologie » d'aide au contrôle, purement facultative. La note de CF1 du 22 juillet 2016 a annoncé le déploiement de MEMO au 1er janvier 2017 dans l'ensemble des DIRCOFI et des DR/DFiP (Brigades de vérifications et Pôles contrôle expertise), après une phase de formation de l'ensemble des agents concernés.

◇ Les outils d'aide à la programmation

EDEN

Outil utilisé à la DNEF. C'est une base de données nationales.

SIRIUS Part (requêtage prédéfini et libre)

Cet outil est utilisé pour la fiscalité des particuliers et du patrimoine.

SIRIUS Pro (requêtage prédéfini et libre)

Cet outil est utilisé pour la fiscalité des professionnels.

LES GRANDS PROJETS

► ALPAGE-CFIR

Le projet ALPAGE-CFIR, qui reprend les fonctionnalités de l'application CFIR/IS, participe à la fin des ruptures applicatives entre les applications du contrôle fiscal et de la gestion fiscale en permettant de :

- fiabiliser les calculs de droits et pénalités suite à contrôle fiscal ;
- automatiser le transfert des données de prise en charge dans les applications du recouvrement.

Après une généralisation début 2023, ce module sera intégré au projet PILAT en 2024.

► PILAT

Le projet PILAT a pour objectif d'unifier le système d'information relatif à la chaîne du contrôle fiscal afin de moderniser le travail des agents et de permettre le pilotage de l'activité. Il poursuit trois objectifs : supprimer les ruptures applicatives sur l'ensemble de la chaîne du contrôle fiscal, moderniser et simplifier le travail de l'agent participant à la chaîne du contrôle et améliorer le pilotage de la mission et la valorisation de l'activité.

Les premiers modules du projet PILAT ont d'ores et déjà été mis à disposition des utilisateurs :

- Portail-CF, en décembre 2019, constitue le point d'entrée unique des missions du contrôle fiscal ;
- VUE 30, en mars 2021 pour les directions nationales, restitue la vision synthétique des données déclaratives d'un contribuable présentes dans le système d'information de la DGFIP ;
- GALAXIE, en avril 2022, modernisation de TSE, permet de visualiser les liens entre entreprises et leurs dirigeants et associés.

D'autres fonctionnalités et applicatifs du projet seront déployés en 2022 :

- ALERTES-CF permettra d'informer un agent en cas de modification de la situation du contribuable en cours de programmation ou contrôle ;
- ALTO 3, reprise de ALTO 2, offrira un environnement Web relié aux référentiels et données déclaratives pour la lecture des fichiers des écritures comptables ;
- la première version de PILOT-CF comprendra un module d'attribution des listes de programmation du bureau SJCF1D issues du data-mining. Se succéderont progressivement, jusqu'en 2024, les composantes relatives à la reprise de RIALTO MEMO, ALPAGE notamment, ainsi que de nouveaux outils de pilotage de l'activité.

La modernisation des outils de la sphère du contrôle fiscal va permettre d'unifier le poste de travail de l'agent, de simplifier l'accès aux applications et d'offrir un nouveau vecteur de communication et de partage d'informations entre les différents métiers concourant à la chaîne du contrôle fiscal.

❖ LES SUJETS D'ACTUALITÉ

► Le contrôle du Fonds de solidarité

Les contrôles mis en place ont été conçus dans le but de permettre un versement très rapide de l'aide aux entreprises. Ainsi, un premier niveau de contrôle, automatisé, vise à vérifier que les indications figurant sur le formulaire de demande (informations relatives à l'identification de l'entreprise et au compte bancaire, par exemple) correspondent à celles détenues par la DGFiP. Dans ce cas, les demandes sont mises en paiement. En cas de non-reconnaissance, les demandes font l'objet, soit d 'un rejet avec un message envoyé automatiquement au demandeur, soit d'un contrôle de second niveau qui consiste en un examen par les services locaux de la DGFiP.

Ces contrôles de premier et deuxième niveau, qui se situent en amont du paiement, sont complétés par un dispositif de contrôle a posteriori (après paiement) qui a débuté au cours du mois de juillet 2020. Ce contrôle porte sur les règles d'éligibilité telles que le respect des seuils et la réalité de la perte de chiffre d'affaires.

Les entreprises bénéficiaires du Fonds de solidarité qui font l'objet de contrôles sont identifiées par les travaux d'analyse de données conduits au niveau de l'administration centrale. Les contrôles sont effectués par des agents en poste dans les directions locales, en application de l'ordonnance du 22 avril 2020 qui permet aux agents de la DGFiP, sans autre précision, de s'assurer du respect, par les bénéficiaires du Fonds de solidarité, des conditions d'éligibilité fixées par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié.

À l'issue du contrôle, si un trop-perçu doit être récupéré, un titre de perception est émis à l'encontre du bénéficiaire de l'aide. Par ailleurs, les situations frauduleuses font l'objet de plaintes pour escroquerie ou pour fausse déclaration.

► Le data-mining au service du contrôle fiscal

Historiquement, la programmation du contrôle fiscal était mise en œuvre de façon déconcentrée. Elle reposait jusqu'à ces dernières années et pour plus des deux tiers des opérations, sur des travaux

d'analyse risque effectués au moyen d'applications qui ne permettaient pas, du fait de leur cloisonnement, de tirer parti de la richesse des données dont dispose la DGFiP ou de mettre en œuvre les techniques les plus innovantes d'analyse de données (apprentissage automatique, analyse prédictive...). Dans ce contexte, afin d'améliorer le ciblage des opérations de contrôle fiscal, la DGFiP a mis en place, en 2014, la Mission requêtes et valorisation (MRV), devenue bureau SJCF-1D depuis octobre 2020, dédiée à l'utilisation des techniques d'analyse de données reposant sur des méthodes statistiques (apprentissage automatique) et sur l'exploitation d'un silo de données décloisonnées. Ce service est rattaché, depuis septembre 2016, au Service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal. En 2017, un projet de traitement automatisé, reposant sur le Ciblage de la fraude et valorisation des requêtes (CFVR), a fait l'objet d'un financement spécifique de 5,2 M€, répartis sur la période 2018-2022, par le Fonds de transformation de l'action publique (FTAP), afin d'assurer la montée en puissance de ces techniques.

Les productions qui en sont issues ont fortement augmenté au cours des années 2017 à 2021. Elles représentaient, à la fin de l'année 2021, près de 45 % des opérations de contrôle fiscal programmées et étaient à l'origine de plus de 1,2 Md€ de droits et pénalités rappelés sur l'année 2021.

La modernisation du contrôle fiscal s'est poursuivie en 2022 avec l'objectif de progresser dans le ciblage des opérations, l'objectif étant d'atteindre, dans le cadre du projet CFVR, une cible de 50 % en 2022. S'agissant du Fonds de solidarité, les mécanismes de filtres automatiques ont permis d'identifier, en amont, plusieurs centaines de milliers de demandes indues qui ont ainsi pu être rejetées avant paiement. Les apports de l'intelligence artificielle combinés à une meilleure garantie du droit à l'erreur, ont également permis la mise en place du premier des cinq Pôles nationaux de contrôle à distance (PNCD) en septembre 2021. En termes de performance, les résultats constatés pour l'année 2021 confirment une nette reprise de l'activité du contrôle fiscal : si le nombre de contrôles apparaît encore en léger retrait par rapport à 2019, les montants mis en recouvrement semblent retrouver leur niveau d'avant crise sanitaire.

► Le renforcement de la collaboration DGFiP-Justice

Le renforcement des liaisons entre l'administration fiscale et l'autorité judiciaire, organisé suite à l'adoption de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, a fait l'objet, au cours de l'année 2020, d'un premier bilan, qui s'est pour l'essentiel révélé positif en termes d'intensification des échanges entre les acteurs des deux administrations.

Toutefois, il a également mis en évidence certaines difficultés rencontrées dans le traitement judiciaire des dénonciations obligatoires de faits de fraude fiscale, lesquelles ont conduit à une augmentation substantielle des saisines de l'autorité judiciaire.

En concertation avec le ministère de la Justice, ces dénonciations obligatoires transmises selon un rythme trimestriel à la Justice et initialement constituées d'un courrier d'accompagnement, de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable, ont été enrichies par la transmission systématique de la réponse du contribuable à la proposition de rectification et par la rédaction d'une fiche d'information pour les seules affaires sur lesquelles le parquet et la DGFiP se sont accordés, à l'occasion des rencontres instaurées par la circulaire interministérielle du 7 mars 2019. L'évolution des échanges se traduit également par la généralisation des envois dématérialisés, qui s'inscrit dans le cadre plus large de la procédure pénale numérique, ainsi que par la valorisation des bonnes pratiques (signature de protocoles locaux, diffusion de trames d'audition type, etc). Ces nouvelles dispositions ont été présentées en parallèle par une instruction du Directeur général au réseau du 4 octobre 2021 et par une circulaire du Directeur des affaires criminelles et des grâces adressée aux parquets.

Par ailleurs, le renforcement de la coopération entre la DGFiP et l'autorité judiciaire, organisé dans le cadre de la circulaire interministérielle, a été mis en exergue à l'occasion du séminaire ayant réuni à Bercy, le 30 novembre 2021, l'ensemble des Procureurs généraux, Procureurs de la République,

Directeurs régionaux et départementaux des finances publiques ainsi que des directions nationales et spécialisées de contrôle fiscal, favorisant ainsi une culture commune DGFIP-Justice dans la lutte contre les fraudes aux finances publiques.

LA SÉCURITÉ JURIDIQUE

❖ DESCRIPTION DES PRINCIPALES MISSIONS

► L'activité juridique, contentieuse et gracieuse en phase administrative

La création du Service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal (SSJCF) traduit dans les structures administratives l'engagement de la DGFiP d'assurer la sécurité juridique des contribuables à toutes les phases de procédure : en amont avec l'accompagnement des entreprises et le développement des rescrits, lors des contrôles avec les différentes prises de position de l'administration (qu'il y ait ou non redressement), et, en aval, lors de l'éventuelle phase contentieuse ou pénale.

Le traitement des réclamations est une des priorités de la sécurité juridique.

Cette mission, pilotée en administration centrale par le SSJCF, a pour principal objet le traitement des réclamations présentées par les contribuables, en phase administrative dans un premier temps puis, lorsque le contribuable n'accepte pas la décision de rejet qui lui est opposée, en phase juridictionnelle. Cette mission comprend également le traitement des demandes gracieuses et, depuis le 1er janvier 2013, le contentieux de la publicité foncière.

La mission de sécurité juridique comporte par ailleurs une instance de conciliation avec le conciliateur fiscal départemental, qui répond à la volonté de proposer à l'usager, s'estimant victime d'un dysfonctionnement dans sa relation avec l'administration fiscale, un recours personnalisé pris en charge par un interlocuteur distinct du service à l'origine de la décision.

En amont de toute contestation ou litige, la mission de sécurité juridique a un rôle cardinal de prévention à l'égard des contribuables, en particulier à travers la pratique du rescrit. En vigueur depuis 1987, le dispositif de rescrit fiscal repose sur le principe de la sécurité juridique permettant à tout contribuable d'obtenir de l'administration fiscale une prise de position formelle sur l'interprétation d'un texte fiscal [article L 80 A-1° du Livre des procédures fiscales (LPF)] ou sur l'interprétation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (articles L 80 B ; L 80 C ; L 64 B et L 18 du LPF). Il est effectué à l'initiative du contribuable. Il lui permet d'obtenir un diagnostic, une opinion juridique, un avis protecteur lorsqu'il est favorable, mais jamais contraignant s'il est défavorable. Il s'est particulièrement développé depuis une dizaine d'années. Ce mécanisme d'interrogation de l'administration est régi par des principes spécifiques obligeant le contribuable et l'administration (forme et contenu du rescrit et de la réponse, délais, suivi des demandes). Le traitement des demandes de rescrit fait l'objet d'une attention particulière dès lors que les réponses sont opposables à l'administration et que, dans certains cas, le défaut de réponse vaut acceptation tacite.

En administration centrale, la mission juridique comprend également la diffusion de notes d'analyse de points de droit afin que l'ensemble des services (service de gestion fiscale, divisions juridiques des directions et services de contrôle) assurent une application de la loi uniforme et respectueuse des droits du contribuable. Les thèmes de ces notes sont déterminés en fonction des contentieux récurrents (qui révèlent des incertitudes sur l'analyse à retenir) et sur la base de demandes de solution présentées par les services déconcentrés, dont les résultats d'instruction sont ainsi mutualisés à l'attention de l'ensemble du réseau.

► Le traitement du contentieux en phase administrative

Le traitement des réclamations au cours de la phase administrative incombe en premier lieu aux services locaux. Les services de direction ne traitent, en moyenne, que 2 % des réclamations concernant les enjeux financiers les plus importants. Les services locaux peuvent également transmettre à la direction des dossiers qui leur semblent comporter des enjeux autres que

financiers, comme ceux qui présentent, par exemple, des difficultés juridiques particulières ou qui peuvent relever d'un contentieux de série.

L'essentiel du volume du contentieux de l'assiette de l'impôt de la DGFiP (plus de 70 % des affaires) porte sur les impôts des particuliers, tel que l'Impôt sur le revenu (IR), la Taxe d'habitation (TH), le Prélèvement à la source (PAS) et la Contribution à l'audiovisuel public (CAP). La majorité de ces demandes contentieuses, qui résultent en partie de la complexité de la norme et du système déclaratif, provient, soit d'omissions ou d'erreurs déclaratives de la part du contribuable, soit d'erreurs de saisie ou d'une absence de mise à jour de la part du service. Le contentieux qui traduit une réelle contestation juridique apparaît, en définitive, limité.

Dans ce contexte, la télé-correction[20] représente un progrès permettant de simplifier le processus de traitement des réclamations relatives à l'IR, la CAP et l'Impôt sur la fortune immobilière (IFI) et de réduire la charge pesant sur les services locaux.

Par ailleurs, le volume de réclamations constitue également un risque pour la qualité de leur traitement, notamment en termes de délais. L'indicateur JF-03 revu[21], (ex CONT PART), qui mesure le taux de réclamations des particuliers[22] traitées par les services locaux dans le délai de 30 jours, est représentatif de la qualité de service rendu par la DGFiP à ses usagers.

L'application de gestion ERICA permet ainsi de suivre les évolutions des différents indicateurs. La remontée statistique mensuelle des informations enregistrées localement par les services dans l'application ILIAD-Contentieux permet aux services de direction de suivre l'indicateur JF-03.

Le terme « contentieux » recouvre les demandes gracieuses par lesquelles le contribuable ne conteste pas l'imposition au fond mais sollicite la bienveillance de l'administration fiscale pour bénéficier de facilités de paiement ou d'une remise ou modération de l'imposition mise à sa charge. Le flux des demandes gracieuses reste important, mais une baisse sensible est constatée ces dernières années (le nombre de demandes s'élevait à 328 483 en 2021 contre 1 021 503 en 2017) en raison de la mise en œuvre de la réforme de la taxe d'habitation et du prélèvement à la source.

Le traitement global des demandes liées à des difficultés financières constitue l'un des éléments de la qualité de service due aux usagers. Quel que soit le point d'entrée, toute demande gracieuse doit faire l'objet d'un examen par la DGFiP sans que l'usager soit renvoyé d'un service à l'autre.

Ainsi, les services saisis de ce type de demande doivent à la fois examiner les aspects relatifs aux délais de paiement, aux remises d'assiette et aux remises de pénalités de recouvrement, en privilégiant toujours l'octroi de délais de paiement sur toute remise d'impôt ou de majoration.

Afin de faciliter l'homogénéité et la traçabilité de ces décisions, le SSJCF a mis à la disposition des directions différents outils à usage externe (questionnaire à adresser aux contribuables) et interne (document de traçabilité des décisions, fiche d'aide à la prise de décision, grille de calcul…). Ces Boîtes à outils (BAO) existent pour la fiscalité des particuliers (note du 7 novembre 2012) comme celle des professionnels (note du 21 juin 2013).

Un bilan national de ces dispositifs a été effectué en 2014. Pour les professionnels, ce bilan a conduit à décider (note du 6 janvier 2015) que la grille d'analyse de référence à la disposition des services n'était pas obligatoire et que chaque direction pouvait adapter les modalités d'utilisation de la BAO ainsi que les documents qu'elle comporte, tout en veillant à la nécessité d'assurer une traçabilité systématique des décisions et de leur motivation pour les dossiers à enjeux.

Pour les particuliers, les conséquences et propositions tirées de ce bilan ont fait l'objet d'une note en date du 23 juillet 2015 (bureau JF-1A). Elle réaffirme le principe de traitement global des

20 Dispositif permettant aux usagers de corriger leur déclaration en ligne pour y intégrer, dans la majorité des cas, la correction, sans intervention de l'agent.

21 Il existe deux sous-indicateurs qui correspondent à l'architecture des programmes annuels de performance : l'un (JF-04) dédié à l'IR, au PAS et à la CAP (programme 200) et l'autre (JF-05) à la TH (programme 201).

22 En matière d'impôt sur le revenu, de taxe d'habitation, de prélèvement à la source et de contribution à l'audiovisuel public.

demandes (délais de traitement et/ou remises ou modérations), ainsi que les objectifs de traçabilité et d'homogénéité de traitement. L'utilisation des outils de la BAO des particuliers reste optionnelle. Enfin, au niveau organisationnel, différents schémas sont proposés et pourront être adaptés au plan local, afin d'atteindre l'objectif fixé : une même demande traitée en une seule fois par le même agent (sous ses aspects assiette et recouvrement).

Enfin, la note JF 1A du 21/05/2019 rappelle et précise les principes et modalités de traitement des demandes des particuliers liées à des difficultés de paiement (octroi de délais, remises ou modérations) pour répondre, notamment, aux recommandations de la Cour des Comptes relatives à la mise en œuvre de dispositifs de pilotage, de suivi et de contrôle interne en la matière.

► Le traitement du contentieux juridictionnel

Depuis le 1er septembre 2016, la mission juridictionnelle est réorganisée, avec la création de pôles juridictionnels, administratifs et judiciaires, implantés au sein de certaines DR/DDFiP.

L'ambition consistait à renforcer l'efficacité et l'expertise de la DGFiP en matière de traitement du contentieux juridictionnel.

◇ Les pôles juridictionnels administratifs

Depuis le 1er septembre 2016, le traitement du contentieux juridictionnel devant les Tribunaux administratifs (TA) est confié à 36 pôles juridictionnels administratifs, créés dans chaque direction siège d'un TA, dont cinq dans chacun des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion).

Chaque pôle prend en charge l'ensemble des dossiers[23] relevant de la compétence de son TA et est l'interlocuteur unique de ce tribunal.

En pratique, le pôle est installé dans la division chargée des affaires juridiques. Il traite le contentieux juridictionnel fiscal d'assiette (requêtes, répliques…) du ressort de son TA et prend également en charge les travaux à réaliser dans le cadre de l'appel ou de la cassation [rapports d'appel demandés par le Service du contentieux d'appel déconcentré (SCAD), examen des jugements défavorables à l'administration, propositions de recours ou de pourvoi…].

Les directions partenaires des pôles sont associées à la qualité de la mission, veillant à la qualité des instructions adressées au pôle comme des informations transmises au comptable ainsi qu'au respect des délais de traitement des demandes d'instruction adressées aux services infra-départementaux de leur ressort.

Néanmoins, le pôle doit assurer un réexamen autonome de l'analyse fiscale et ne porter ou défendre devant le juge que les litiges dans lesquels les éléments de fait et de droit étayent la position de l'administration. Dans le cas contraire, il doit réformer la réponse de l'administration dans le sens défendu par le contribuable.

◇ Les pôles juridictionnels judiciaires

Le contentieux juridictionnel judiciaire est caractérisé par une procédure spécifique encadrée par le Code de procédure civile et un champ de compétence qui s'étend au-delà du droit fiscal (Code civil, Code de l'urbanisme, etc).

La réorganisation de la mission juridictionnelle de la DGFiP concerne également le traitement du contentieux juridictionnel judiciaire de premier et de second degrés (affaires soumises aux tribunaux de grande instance et aux cours d'appel).

23 A l'exception des instances de la compétence des DIRCOFI et des cinq directions nationales (DVNI, DNVSF, DGE, DRESG, DNEF) qui continuent de traiter leur contentieux.

L'instruction des affaires juridictionnelles judiciaires, relevant jusque-là des compétences des DR/DDFiP, est désormais regroupée au sein d'une entité spécialisée répartie géographiquement sur deux sites. Cette réorganisation s'est traduite par la constitution, le 1er septembre 2016, de deux pôles juridictionnels judiciaires dans deux directions territoriales (la DRFiP de Paris et celle des Bouches-du-Rhône).

Les orientations de l'activité juridictionnelle s'articulent autour de deux objectifs, à savoir, la vigilance dans la gestion des délais et approche sélective des instances, qui suppose une détection précoce des affaires ne justifiant pas la poursuite d'une action juridictionnelle, permettant ainsi à l'administration de concentrer ses efforts sur les affaires présentant les enjeux les plus importants.

L'atteinte de ces objectifs repose sur une implication forte dans la prévention du contentieux et un investissement marqué dans la qualité de la défense des dossiers.

À ce titre, les directions comprenant un pôle juridictionnel informent systématiquement leurs directions partenaires des décisions prises[24] ainsi que des jugements rendus par les juridictions et de leur suite éventuelle[25].

Un retour qualité portant sur les travaux réalisés par les divisions en charge des affaires juridiques et les services locaux pourra être organisé, notamment en matière de contrôle fiscal externe. La vigilance des pôles est appelée s'agissant des informations à transmettre rapidement aux postes comptables afin de faciliter et sécuriser le recouvrement.

Pour les affaires à enjeux ou complexes, la consultation de la division en charge des affaires juridiques par les autres services peut permettre d'enrichir l'analyse du dossier et, en cas de maintien de la position du service, améliorer la présentation et la motivation du dossier sur le plan juridique.

Plusieurs juridictions exercent une pression croissante pour réduire les délais de production des mémoires. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de répondre autant que possible à cet effort de réduction des délais de jugement dans lequel sont engagées les juridictions, mais sans dégrader le traitement des dossiers les plus importants dont la complexité nécessite souvent un délai de traitement plus long.

Le respect des délais de traitement est l'une des priorités de la mission au stade juridictionnel comme en phase administrative, mesurée par l'indicateur JF-02 revu [taux de premiers mémoires produits dans le délai de 6 mois, en incluant les stocks de plus de trois mois (y compris contentieux du recouvrement)]. L'indicateur a été mis en place afin de neutraliser l'impact des stocks de fin d'année qui pesait précédemment sur l'indicateur G19B. La rénovation de l'indicateur permet de mieux mesurer la réactivité des services et leur capacité à absorber le flux dans des délais raisonnables et compatibles avec l'activité.

L'absence de mesure simple de la qualité de l'instruction réalisée par les pôles ne doit néanmoins pas occulter le caractère central du contrôle de qualité qui doit être réalisé par les pôles pour décider s'il y a lieu de défendre la position de l'administration devant le juge.

À noter par ailleurs qu'il appartient aux directions d'identifier très rapidement les questions prioritaires de constitutionnalité introduites dans un mémoire distinct de celui qui concerne le litige au fond, car ces affaires doivent être transmises immédiatement à l'administration centrale pour traitement et harmonisation des consignes données aux services.

Une formation dédiée aux rédacteurs et encadrants des pôles juridictionnels administratifs est proposée dans le cadre des formations dispensées par l'ENFiP.

L'activité juridictionnelle doit faire l'objet de bilans qualitatifs par les services, notamment à travers l'étude des causes de dégrèvement, pour identifier des moyens de prévenir le contentieux et

24 Notamment en cas d'abandon d'un contentieux en défense.

25 Acquiescement au jugement du TA, propositions de recours au SCAD et suite données par le SCAD : recours ou acquiescement, appel du contribuable devant le CAA.

améliorer la qualité de l'ensemble de la chaîne de l'impôt (assiette, contrôle, recouvrement et contentieux).

Organisation

► Au niveau central

Le Service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal (SJCF) traite :

- les contentieux devant les CAA, pour tout recours consécutif à une décision du TA défavorable à une direction nationale ou à la DIRCOFI Île-de-France ;
- les contentieux devant les juridictions suprêmes, à savoir le Conseil d'État et la Cour de Cassation ;
- les contentieux engageant la responsabilité de l'État ;
- les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC).

► Au niveau local

Le stade pré-juridictionnel comprend deux types d'affaires :

- Les réclamations contentieuses (art. L 190 du LPF) pour obtenir :
  - la réparation d'erreurs commises (principe, assiette ou calcul) ;
  - le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ;
  - la restitution d'une imposition sur le fondement de la non-conformité à une règle de droit supérieure, par suite d'illégalité (texte réglementaire contraire à la loi) ou par suite d'incompatibilité (à une convention, à un traité international ou à la Constitution).
- Les demandes gracieuses (art. L. 247 du LPF) : les contribuables ne contestent pas le bien-fondé de leur imposition mais, étant dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, sollicitent des mesures de bienveillance (remise ou modération).

Ces affaires sont totalement déconcentrées auprès des directions à l'origine de l'imposition. La répartition des compétences entre services infra-départementaux et services de direction se fait en fonction des délégations de signature accordées par le Directeur local et de la complexité des dossiers.

Dans les services de direction, l'organisation varie en fonction du contexte local, de la taille de la direction, des arbitrages faits lors de la mise en place des DR/DDFiP.

Plusieurs organisations sont possibles :

- une division unique du contentieux ;
- une division mixte regroupant plusieurs missions (ex : contentieux et contrôle fiscal) ;
- une mission contentieuse partagée entre plusieurs divisions (ex : contentieux des particuliers et contentieux des professionnels…).

Pour ce qui est du stade juridictionnel, selon l'impôt contesté, la juridiction compétente est une juridiction de l'ordre administratif (impôts directs, TCA…) ou judiciaire (enregistrements, TPF, timbre, IFI…).

Le traitement du contentieux juridictionnel est confié à 36 pôles juridictionnels administratifs (31 pôles juridictionnels administratifs en France métropolitaine + 5 directions pôle « de fait » dans les DOM), créés dans chaque direction siège d'un TA. Ils sont spécialisés dans le traitement des instances des DR/DDFiP devant les tribunaux administratifs.

En règle générale chaque Service contentieux d'appels déconcentrés [(SCAD) (il y en existe un par CAA)] relève de la DIRCOFI d'implantation de la CAA[26] (sauf en Île-de-France où le SCAD compétent pour les CAA de Paris et Versailles est rattaché à la DRFiP de Paris) et traitent les dossiers en défense ainsi que les recours pour les DR/DDFiP et les DIRCOFI hors Île-de-France. Les directions nationales et la DIRCOFI Île-de-France traitent leurs dossiers en défense devant les CAA (mais les recours sont confiés au SJCF).

Les Pôles juridictionnels judiciaires (l'un situé à Paris, l'autre à Aix-en-Provence) prennent en charge l'instruction des affaires juridictionnelles judiciaires devant les TJ et les cours d'appel de l'ensemble des DR/DFiP, des DIRCOFI et des Directions nationales spécialisées relevant de leur ressort.

Outils

ERICA

Sont enregistrés dans l'application ERICA :

- les réclamations contentieuses et demandes de remise gracieuses de la compétence des directions nationales, des DIRCOFI et des divisions des affaires juridiques des DR/DDFiP ;
- les contentieux juridictionnels (en première instance, en appel et en cassation) ;
- les demandes de rescrits.

e-contacts

Sont enregistrées dans le registre e-contacts les réclamations contentieuses et demandes de remise gracieuses de la compétence des services locaux des professionnels (SIE…).

ILIAD-contentieux

Sont enregistrées dans l'application ILIAD-contentieux les réclamations contentieuses et demandes de remise gracieuses de la compétence des services locaux des particuliers (SIP…).

MAJIC-contentieux

Sont enregistrées dans l'application MAJIC-contentieux les réclamations contentieuses et demandes de remise gracieuses de la compétence des services locaux en matière de taxes foncières.

Télérecours

Télérecours est une application informatique qui permet d'échanger avec les juridictions administratives (tribunaux administratifs, cours administratives d'appel et Conseil d'État), par voie électronique, toutes les pièces d'un dossier juridictionnel (requêtes, mémoires et pièces de procédure).

L'application Télérecours est obligatoire pour les administrations autres que les communes de moins de 3 500 habitants depuis le 1er janvier 2017. Cette obligation est effective en demande comme en défense pour toutes les productions des acteurs éligibles adressées aux juridictions depuis cette date. Elle s'applique à tous les dossiers, y compris aux instances en cours. Sans

26 La création d'une neuvième CAA à Toulouse le 1er janvier 2022, officialisée par le décret n°2021-1583 du 7 décembre 2021, répond à la volonté d'améliorer le fonctionnement du service public de la justice administrative, notamment avec une meilleure répartition des juridictions d'appel sur le territoire et une réduction des délais de jugement. Pour traiter les appels de la compétence de cette CAA, un SCAD est créé au sein de la DIRCOFI Sud-Pyrénées. L'arrêté portant délégation de signature en matière de contentieux de la DGFiP a été modifié en ce sens le 1er février 2022.

régularisation après invitation de la juridiction, la requête pourra être rejetée comme irrecevable et les mémoires ou toute pièce versée dans un dossier écartés des débats.

Le dispositif concerne tous les contentieux administratifs, fiscaux et non fiscaux, des DR/DDFiP, DIRCOFI et Services à compétence nationale.

Cette application permet de déterminer le passif de l'État lié aux litiges fiscaux en cours dans la provision pour risque sur litiges fiscaux. Elle permet aussi de tenir le Parlement informé des risques budgétaires élevés qui ont leur origine dans les litiges fiscaux en cours. Le suivi des risques supérieurs à 200 M€ fait l'objet d'un rapport semestriel du gouvernement aux présidents et rapporteurs des commissions des finances du Parlement.

EN SAVOIR PLUS

Code de justice administrative : Article R. 414-1, R. 611-8-2 et R. 611-8-3

❖ LES GRANDS PROJETS

Dans la perspective de l'élaboration du prochain Contrat d'objectifs et de moyens de la DGFiP, le SSJCF considère que face à l'évolution de l'activité juridique notamment dans le cadre de la nouvelle relation de confiance à l'usager, les transformations actuellement conduites au sein des services centraux et déconcentrés doivent être renforcées pour mieux répondre à la demande de sécurité juridique des particuliers et des professionnels.

Dans cet objectif d'accompagnement du développement de l'offre en matière de sécurité juridique, le SSJCF propose notamment deux axes de transformation numérique, permettant une amélioration du service rendu à l'usager et une réduction des risques juridiques, opérationnels voire financiers liés aux activités conduites.

► Projet numérique n° 1 : Création d'une « base des précédents » (rescrits)

La demande de sécurité juridique adressée à la DGFiP se traduit par une volumétrie de 19 000 à 20 000 demandes de rescrits chaque année. Les services centraux sont amenés à connaître d'une fraction d'entre eux : les plus sensibles, les plus complexes et ceux qui emportent les principaux enjeux financiers, soit que le demandeur saisisse directement les services centraux, soit que les services déconcentrés les interrogent ultérieurement. Le cloisonnement inhérent à l'organisation de ces services par métier et l'absence d'outil de mutualisation rend difficile la prise en compte par un service des positions prises par un autre et présente un risque en termes de sécurité juridique et d'égalité devant la loi. En effet, beaucoup de ces prises de position, censées faire référence pour les services déconcentrés amenés à traiter de semblables demandes, ne sont pas connues de ces derniers, et la mutualisation des réponses apportées par l'administration centrale n'assure pas à date l'égal traitement géographique de situations identiques. Pour assurer l'harmonisation des réponses apportées aux usagers et garantir l'égalité devant la loi des contribuables lors de la sécurisation juridique de leurs positions, le projet de base de « précédents » vise à rassembler dans une base de connaissances unique, ouverte d'abord aux services centraux (afin de tester son paramétrage et ses modalités d'accès), puis à terme aux services déconcentrés (sur habilitation), les principales positions, mais également les réponses aux demandes de solution, les questions d'interprétation nouvelles encore applicables et susceptibles d'intéresser les rédacteurs répondant aux demandes de rescrit.

► Projet numérique n° 2 : Création d'une base documentaire administrative et judiciaire

Cette base sera constituée de deux couches applicatives répondant à des besoins essentiels. La première couche applicative serait également une base de connaissance, visant à répondre aux mêmes impératifs de partage et d'accessibilité des positions prises par les services centraux que le

projet de « base des précédents ». Par la variété des documents qui y seraient déposés (rescrits, solutions apportées aux services déconcentrés, décisions de pourvoi ou d'acquiescement de la sous-direction SJCF 2, notamment aux décisions et jugements administratifs ou judiciaires où elle serait l'une des parties…). Cette base de connaissance se caractériserait par une proximité technologique et métier avec la base des précédents justifiant une infrastructure et un hébergement identiques, voire communs. La deuxième couche applicative consisterait en un écosystème de valorisation de la base de connaissances (apéisation, alimentation du lac de données de la DGFiP, systèmes experts mis à la disposition des agents pour le traitement des contentieux de série et développement d'outils prédictifs). Plusieurs projets sont d'ailleurs à l'étude au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

❖ LES SUJETS D'ACTUALITÉ

► Réussir la transformation de la relation aux usagers

La DGFiP s'est engagée dans une démarche qui vise à valoriser les contacts à distance et renforcer la qualité des services offerts aux usagers, tout en maintenant l'accueil physique dans les postes locaux. Elle oriente progressivement les usagers particuliers vers leur espace personnel et les accompagne afin qu'ils se familiarisent avec les nouveaux outils.

► Bilan de la loi ESSOC

L'offre de sécurité juridique, en amont des contrôles, s'est étendue à de nouvelles entreprises en 2021. L'accompagnement fiscal personnalisé pour les PME a nettement progressé : plus de 770 PME ont été accompagnées fin 2021. Par ailleurs, dix nouveaux groupes sont entrés dans le partenariat fiscal dédié aux grandes entreprises et ETI, portant à 53 le nombre de protocoles signés au 31 décembre 2021, représentant ainsi plus de 2 500 sociétés partenaires.

► Projet de dématérialisation des procédures de rescrits et agréments – note du 11 mars 2022 du bureau SJCF-3A

La DGFiP a pour objectif de proposer une procédure dématérialisée pour 100 % des démarches des usagers, qu'ils soient particuliers ou professionnels.

S'agissant des procédures de rescrits et d'agréments, une dématérialisation est envisagée à terme selon les caractéristiques suivantes :

- caractère optionnel, afin de conserver les procédures écrites usuelles pour les usagers qui souhaitent ce mode d'échange avec l'administration ;
- dématérialisation portant sur toutes les procédures fiscales de rescrit et d'agrément, incluant à la fois les demandes des usagers, les demandes d'informations complémentaires de l'administration et les réponses à celles-ci, ainsi que les réponses, favorables ou non, aux demandes de rescrit et d'agrément de l'administration.

Le vecteur d'échange privilégié entre les usagers et l'administration sera la messagerie sécurisée e-contacts, qui présente toutes les garanties permettant la sécurisation et la traçabilité des échanges.

La mise en œuvre de cette offre de dématérialisation est toutefois subordonnée, d'une part, à la modification de certains textes législatifs et réglementaires pour supprimer l'obligation d'envois papier, le plus souvent par lettre recommandée avec accusé de réception et, d'autre part, à une adaptation de l'application e-contacts, afin notamment d'intégrer des formulaires dédiés aux rescrits et aux agréments.

Dans l'attente de la réalisation des développements requis, certaines actions peuvent d'ores et déjà être mises en œuvre. Sans attendre l'achèvement des travaux juridiques et applicatifs décrits ci-dessus, il apparaît possible de mettre en œuvre une première étape de dématérialisation de la

procédure de rescrit général prévue au 1° de l'article L. 80 B du LPF, dont la forme n'est, en effet, pas contrainte par les textes et qui ne comporte pas de risque juridique en dehors du cas des réponses défavorables pouvant faire l'objet d'un recours. Les rescrits autres que ceux visés au 1° de l'article L. 80 B du LPF et les agréments fiscaux ne sont pas concernés par la note. Cette offre de dématérialisation demeure optionnelle. Elle ne vise en aucun cas à imposer un mode d'échange dématérialisé aux contribuables sollicitant un rescrit ou un agrément fiscal. Les services respecteront donc scrupuleusement le choix du contribuable quant au mode de communication (papier ou dématérialisé).

► Les dispositifs d'accompagnement des entreprises dans leurs obligations fiscales

Au-delà de la meilleure prise en compte du droit à l'erreur, dans le prolongement de la loi ESSOC, la DGFIP promeut une nouvelle relation de confiance à travers notamment :

- le Service partenaire des entreprises (SPE) destiné aux grandes entreprises et aux Entreprises de taille intermédiaire (ETI) pour traiter les principales questions fiscales à enjeux ou à risques ;
- l'accompagnement fiscal personnalisé destiné aux PME pour tout sujet présentant des enjeux /risques élevés et qui ne peut être simplement maîtrisé par le recours aux experts-comptables ;

Ces deux services rendent des rescrits en utilisant une méthode de travail innovante avec les entreprises, fondée sur un dialogue et une relation inscrits dans la durée.

- le Service de mise en conformité (SMEC) dont l'objet est de permettre aux entreprises, quelle que soit leur taille, de demander une mise en conformité de leur situation fiscale sur certains sujets complexes ;
- l'Examen de conformité fiscale (ECF), concrétisé en 2021, qui permet aux entreprises de renforcer leur sécurité juridique par les professionnels du chiffre, du droit et de l'audit sur dix points fiscaux usuels.

Outre la progression des régularisations en cours de contrôle avec plus d'un contrôle sur trois qui s'est conclu par une acceptation du contribuable en 2021, l'offre de sécurité juridique, en amont des contrôles, s'est étendue à de nouvelles entreprises en 2021. L'accompagnement fiscal personnalisé pour les PME a nettement progressé : plus de 800 PME accompagnées fin 2021 et dix nouveaux groupes sont entrés dans le partenariat fiscal dédié aux grandes entreprises et ETI, portant ainsi à 53 le nombre de protocoles signés au 31 décembre 2021, représentant plus de 2 500 sociétés partenaires. Le SMEC, dont le champ de compétence a été étendu, via une nouvelle circulaire du 8 mars 2021, aux demandes jugées complexes par les entreprises, a enregistré une centaine de mises en conformité. La publication des rescrits et des prises de position de principe retenues lors des contrôles fiscaux ou dans le cadre de demandes de solution des services à l'administration centrale contribuent également à renforcer la sécurité juridique des contribuables.

Enfin, plus de 32 000 entreprises ont souhaité recourir en 2021 au nouveau dispositif de l'Examen de conformité fiscale (ECF).

► La promotion du rescrit

La DGFiP délivre environ 20 000 rescrits par an, dont 80 % sont délivrés dans le respect du délai imposé par la loi. Le rescrit est un moyen de nouer une relation avec les usagers qui sollicitent une prise de position formelle sur leur situation personnelle d'une manière qui permet de dépasser une approche parfois désincarnée de la loi fiscale, en prenant mieux conscience de plusieurs questions afférentes à l'application de la loi tenant à la diversité des situations, et dans certains cas, aux lacunes ou imprécisions de la loi.

La promotion actuelle de cet outil dans le cadre de la loi ESSOC s'inscrit dans un effort continu de la DGFiP pour faire connaître et mobiliser cet outil efficace de sécurité juridique, qui est mutuellement bénéfique au contribuable et à l'administration. En effet, cet outil prévient des litiges

qui peuvent être coûteux pour le contribuable tout en mobilisant des ressources de l'administration. Il permet en outre de détecter des aspects sur lesquels la législation est imparfaite et doit être complétée ou réformée afin de mieux répondre aux objectifs poursuivis par le Parlement.

Depuis fin 2008, l'offre de sécurité juridique de la DGFiP en faveur des usagers a été substantiellement améliorée pour les aider dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales et les accompagner dans leur prise de décisions.

En 2010, la DGFiP a intensifié son action en matière de rescrit. L'objectif poursuivi était de permettre aux citoyens, aux entreprises, aux collectivités locales ou encore aux associations de bénéficier de garanties sur l'application de la législation fiscale à leur situation particulière, en vue de leur apporter une meilleure sécurité juridique et d'accroître la transparence dans la relation de l'administration fiscale avec les contribuables.

D'une part, les évolutions législatives et doctrinales des dernières années ont enrichi l'offre de rescrit et ont conduit à modifier en profondeur les modalités de traitement des demandes. Elles s'inscrivent par ailleurs dans une perspective plus large d'amélioration des garanties juridiques accordées aux usagers, qui constitue l'une des orientations stratégiques de la DGFiP.

Ces garanties juridiques portent aussi bien sur la création de nouveaux rescrits, assortis d'un accord implicite en l'absence de réponse de l'administration dans un délai de trois mois, que sur l'harmonisation des délais de traitement ou la mise en place d'un second examen collégial des rescrits défavorables.

D'autre part, la DGFiP a adapté son organisation, au niveau central comme territorial, pour améliorer la qualité du service rendu tout en répondant dans les meilleurs délais.

La révision complète de la doctrine en vigueur afin qu'elle constitue la documentation consolidée sur le rescrit, les formations mises en place et l'élaboration d'un guide poursuivaient une même finalité : garantir une maîtrise homogène de cette procédure et l'articulation des dispositifs qui la composent.

En outre, par une décision du 2 décembre 2016, le Conseil d'État a jugé que, dans certaines conditions, tenant notamment aux conséquences irréversibles d'une réponse de l'administration, un rescrit pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.

LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE INTERNATIONALE

❖ DESCRIPTION DES PRINCIPALES MISSIONS

► Le renforcement de la coopération en matière de fraude

Le contrôle des opérations internationales est un axe essentiel du contrôle fiscal. Dans certains cas, il suppose la mise en œuvre d'outils et de connaissances spécifiques. Au sein du réseau, les correspondants et référents en fiscalité internationale assurent l'expertise la plus adaptée. Ils orientent la programmation, apportent une assistance en matière de contrôle et assurent la sensibilisation et la mutualisation auprès des vérificateurs.

En matière de TVA intracommunautaire, la vigilance et la réactivité, ainsi qu'une mutualisation de l'information et une coopération fluide des services de gestion et de contrôle[27], sont indispensables pour empêcher le développement de fraudes au détriment des finances publiques. Face à la fraude en réseau, une stratégie pénale et fiscale est déployée[28]. La DNEF assure la coordination opérationnelle face à certaines catégories de circuits frauduleux (carrousels, véhicules d'occasion, e-commerce) et peut notamment agir rapidement grâce aux dispositifs de suspension des numéros de TVA intracommunautaires et de dénonciation, en application de l'article 40 du Code de procédure pénale.

La planification fiscale agressive, visant à optimiser la situation fiscale des entreprises ou des particuliers qui y recourent par le biais de montages internationaux, appelle une attention particulière, a fortiori s'ils s'appuient sur des États ou territoires avec lesquels les échanges d'informations sont insuffisants ou difficiles [Etats et territoires non coopératifs (ETNC) et pays à fiscalité privilégiée], ou qu'ils relèvent de schémas particulièrement dommageables. Leur analyse doit notamment constituer une composante du contrôle patrimonial.

Les contrôles de prix de transfert privilégient des enjeux significatifs et relèvent principalement de la DVNI et des DIRCOFI.

Face aux problématiques internationales, une partie des informations nécessaires au contrôle fiscal n'est pas accessible à la DGFiP sur le territoire français.

L'Assistance administrative internationale (AAI), sur le fondement des conventions bilatérales, d'un accord multilatéral ou des règles de l'Union européenne, constitue une voie incontournable pour les obtenir et ainsi alimenter ou conforter les procédures.

Si l'assistance peut être mise en œuvre à tout moment de la procédure, il peut être pertinent d'y recourir le plus en amont possible compte tenu des délais de réponse. Elle est indispensable lorsque les informations ne peuvent être obtenues au niveau national, après avoir épuisé l'ensemble des sources habituelles et internes disponibles pour obtenir l'information et ainsi démontré la pertinence fiscale de la demande. Dans certains cas complexes ou nécessitant une coordination internationale, certains dossiers peuvent faire l'objet d'enquêtes administratives à l'étranger ou de contrôles multilatéraux avec d'autres États membres de l'Union européenne[29].

Tant sur les AAI que sur les modalités d'enquête et de contrôle à l'international, le bureau SJCF-4A peut-être saisi.

Enfin, six attachés fiscaux, positionnés dans le réseau des ambassades, ainsi que le bureau SJCF-4A, constituent les interlocuteurs directs de certaines administrations étrangères, notamment pour celles faisant partie de juridictions figurant sur la liste des ETNC.

---

27 Note au réseau BUREAU CF-1C, BUREAU GF-2A du 20/02/2020 : Renforcement et simplification du dispositif de suspension du numéro de TVA intracommunautaire des opérateurs présumés frauduleux.

28 Note au réseau BUREAU CF-3 du 2/10/2015 : La lutte contre la fraude à la TVA de type « carrousel ».

29 Contrôles multilatéraux : présentation méthodologique et résultats 2018.

► Le rôle des aviseurs fiscaux

La loi relative à la lutte contre la fraude du 23 octobre 2018 a pérennisé le dispositif des aviseurs fiscaux, mis en place à titre expérimental par la loi de finances pour 2017. Ce dispositif autorise l'administration fiscale à indemniser une personne ayant apporté des informations afférentes à un manquement lié à une fraude fiscale à l'international de nature patrimoniale ou professionnelle (domiciliation, entreprise exploitée en France, transfert de bénéfices à l'étranger, non déclaration de comptes bancaires ou de contrats d'assurance-vie ouverts/souscrits à l'étranger, trusts…).

La loi de finances pour 2020, qui a codifié le dispositif à l'article L. 10-0 AC du LPF, en a étendu le périmètre à la lutte contre la fraude à la TVA et a prévu la possibilité d'expérimenter pendant deux ans un nouveau périmètre défini par la gravité des manquements à la législation fiscale révélés à l'administration lorsqu'ils présentent un enjeu fiscal supérieur à 100 000 €.

La DNEF a été chargée de la gestion du dispositif d'indemnisation des aviseurs. Elle a la responsabilité de s'assurer de l'identité des personnes apportant des informations et de la pertinence de ces informations pour l'État.

► Coordination française de l'atelier n° 5 d'Eurofisc (e-commerce)

Eurofisc[30] est un réseau de coopération établi au sein de l'Union européenne ayant pour objectif une détection rapide et à lutter contre les fraudes à la TVA. Il permet aux États membres, représentés par des officiers de liaison (ELO), de mutualiser les nouvelles tendances de fraude, de diffuser des alertes précoces visant des réseaux de fraude et d'échanger des données concernant des opérateurs à risque.

La DNEF représente la France dans les différents groupes de travail, notamment l'atelier n° 5 dédié au e-commerce et à la vente à distance dont elle assure la « coordination » en animant les travaux. Un ELO de la DGDDI participe aux côtés de la DNEF à cet atelier.

► Les nouveaux dispositifs de coopération interministérielle

La coopération entre la DGFiP et les autres administrations en charge de la lutte contre la fraude (Douanes, ministère de l'Intérieur, Chancellerie, organismes sociaux) est ancienne.

Au niveau national, cette coopération prend plusieurs formes : signature de conventions ou de protocoles, ouverture d'accès à des bases de données (l'article 6 de la loi relative à la lutte contre la fraude ouvre de nouvelles bases de données de la DGFIP à ses partenaires), participation à des instances de gouvernance (EUROFISC, GONAF dédié à la TVA, au e-commerce et aux sociétés éphémères…) ou mise à disposition d'agents (BNRDF, GIR, BNEE).

Organisation

► Au niveau central

Le bureau de la prévention et de la résolution des différends internationaux (SJCF-4B) est chargé de l'instruction et de la négociation des procédures amiables et des accords préalables en matière de prix de transfert. Il participe aux travaux internationaux portant sur les mécanismes de prévention et de règlement des différends fiscaux internationaux. Il est également chargé de certaines affaires fiscales à dimension internationale.

Le bureau de l'action internationale et de la transparence fiscale (SJCF-4A) est chargé d'organiser, de piloter et de mettre en œuvre les échanges internationaux. Il définit les orientations générales du contrôle fiscal international et les méthodes et procédures afférentes. Il élabore des guides ainsi que les outils méthodologiques et assiste les services dans l'exercice de cette mission. Il assure

30 Règlement UE 904/2010 du 7 octobre 2010.

également l'assistance administrative internationale et suit les travaux multilatéraux et communautaires en la matière.

❖ LES GRANDS PROJETS

► Le dispositif DAC 6

La directive européenne (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 dite « DAC6 » étend l'échange automatique de renseignements à certains montages de planification fiscale.

Les dispositifs transfrontières visés sont ceux qui se distinguent par certains « marqueurs » définis par la directive comme ayant un caractère potentiellement agressif au plan fiscal. Ceux-ci doivent être déclarés à l'administration fiscale par l'intermédiaire qui intervient dans sa conception ou sa commercialisation. Dans certaines situations, l'obligation est transférée au contribuable concerné.

Les informations sont ensuite transmises à un Registre central européen (RCE), à partir duquel l'ensemble des informations obtenues par les différents États membres de l'UE sont consultables par les services habilités à des fins de contrôle et de programmation. La DAC 6 permet ainsi de renforcer la coopération au niveau européen.

❖ LES SUJETS D'ACTUALITÉ

► La modernisation des outils informatiques, l'optimisation de l'environnement numérique et l'ouverture des données

Les outils de coopération administrative internationale ont continué de se développer pour élargir le champ des données utiles au contrôle fiscal international. La constante extension des échanges automatiques d'informations au sein de l'UE (dans le cadre des versions successives de la DAC) ou l'inscription, dans le cadre juridique national, de la procédure des contrôles conjoints entre plusieurs administrations fiscales européennes, en sont deux illustrations. Dans le domaine de la lutte contre la fraude à la TVA, les règles de gouvernance du réseau d'alerte précoce EUROFISC ont été revues et renforcées. La DGFIP s'est, par ailleurs, pleinement mobilisée dans le cadre de l'exercice d'évaluation de la France par le Groupe d'action financière (GAFI) – Lutte anti blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Enfin, les modalités de contrôle des importations ont été définies entre les différentes directions de la DGFIP en prévision du transfert de compétences de la DGDDI induit, notamment par l'entrée en vigueur des nouvelles règles d'auto-liquidation de la TVA à l'importation en 2022.

► Un nouvel outil de coopération : le contrôle conjoint

La directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 (dite « DAC7 »), modifiant la directive 2011/16/UE, complète les outils existants de coopération en ajoutant la possibilité de réaliser des contrôles conjoints qui regroupent dans un même État membre les agents de plusieurs administrations fiscales nationales autour d'une même opération de contrôle ou d'enquête. Outre l'amélioration de la coopération en matière de lutte contre la fraude fiscale, la procédure de contrôle conjoint doit permettre d'améliorer la sécurité juridique du contribuable en limitant le risque lié aux doubles impositions. La nouvelle mesure sera applicable à compter de janvier 2024.

► Des enjeux accrus en matière de contrôle de la TVA

La généralisation de l'autoliquidation de la TVA à l'importation à compter de 2022, accompagnée du transfert à la DGFiP de plusieurs taxes fiscales relevant autrefois de la compétence de la DGDDI,

élargit le périmètre des missions du contrôle fiscal et implique une coopération accrue avec les douanes, notamment en termes d'échange de données et de data mining.

Par ailleurs, les règles dites du « paquet TVA » en vigueur depuis le 1er juillet 2021 ont créé de nouvelles conditions pour le contrôle des opérateurs de vente à distance, en particulier les plateformes qui facilitent les transactions de biens importés depuis des pays tiers. Il en résulte notamment un renforcement du rôle et des responsabilités de ces plateformes qui sont désormais redevables de la TVA lorsque certaines conditions sont réunies, et à ce titre, soumises à des obligations déclaratives ou documentaires exhaustives concernant les opérateurs présents sur leur market place.